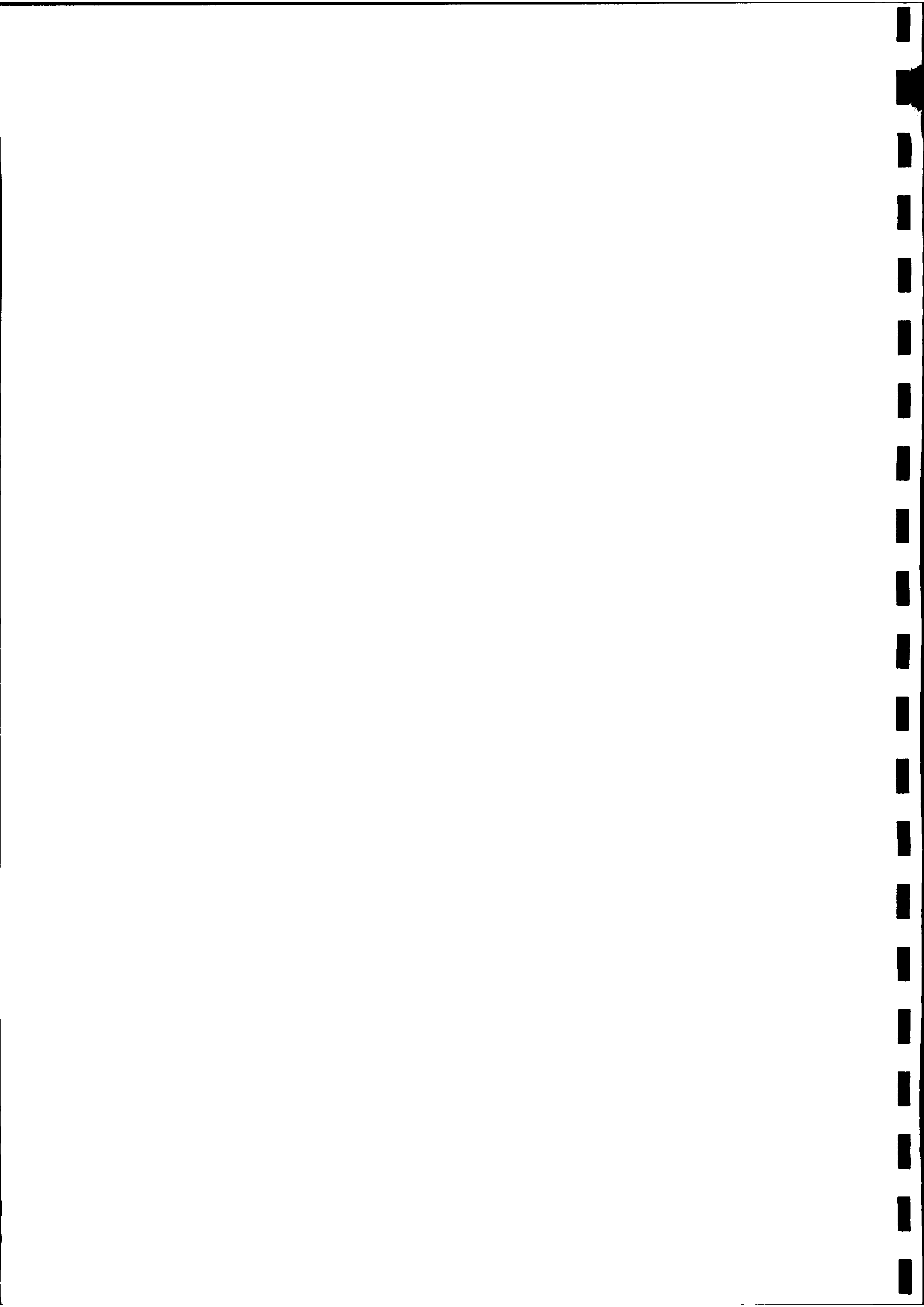


CENTRE COMMERCIAL DE

DOSSIER CONTRACTUEL LOCATIF

Exemplaire Siège

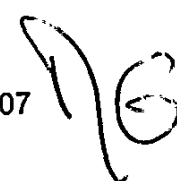
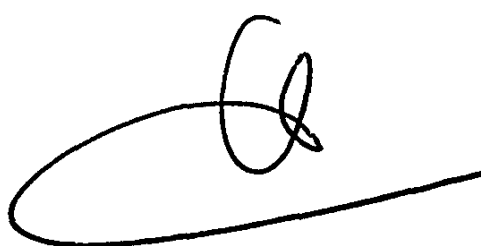


DOSSIER CONTRACTUEL LOCATIF

SOMMAIRE GENERAL

	PAGE
1) IDENTITE DES PARTIES	2
2) EXPOSE	5
3) BAIL	6
4) CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES	39
5) REGLEMENT INTERIEUR	69
6) CHARTE ENVIRONNEMENTALE	79
7) PLAN DU LOCAL	101
8) DOSSIER DE DIAGNOSTIQUES TECHNIQUES	103
9) CAHIER DES CHARGES ENSEIGNES ET FACADES	



1) IDENTITE DES PARTIES
ET
DECLARATION DE CAPACITE

1 - IDENTITE DES PARTIES

ENTRE LES SOUSSIGNE(E)S

1°)

Société Lipton Ice tea à Capital Variable, dont le Siège Social est à Paris, 12 avenue du maréchal Lattre de Tassigny, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le n° B.969.201.532..

Représentée par Directeur des , domicilié à TOURS (37000), n, en vertu d'un pouvoir qui lui a été consenti par Monsieur , Directeur Régional Immobilier de la SE, en date du 11/10/07, lui-même agissant en vertu d'une délégation de pouvoir de Monsieur :, en date du 03/05/04.

Ci-après désigné(e) dans tous les actes à suivre sous les termes "Le Bailleur",

D'une part,

2°)

Planconex Société A Responsabilité Limitée au capital de 38 000.00 €, dont le Siège Social est à LA Neuilly Plaisance IN (72650) – Centre Commercial immatriculée au Registre du Commerce et des

Représentée par Monsieur Guillaume en sa qualité de Gérant Légal.

Ci-après désigné(es) dans tous les actes à suivre sous les termes "Le Preneur".

D'autre part,

2 - DECLARATION DE CAPACITE

Le Preneur déclare :

- que rien ne restreint sa capacité pour l'exécution des engagements qu'il va prendre et notamment :

- a) qu'il n'est pas, n'a jamais été ou n'est pas susceptible au jour de la signature du bail d'être placé sous le coup d'une procédure collective d'apurement du passif et qu'il n'est pas en état de cessation des paiements ou en procédure de conciliation ou de sauvegarde ;
- b) qu'il n'est pas, n'a jamais été, ou n'est pas susceptible au jour de la signature du bail d'être placé sous le coup d'une procédure pénale au sens de l'Article 225.20 du Code Pénal ;
- c) qu'il ne fait pas et n'a jamais fait l'objet de poursuites pouvant conduire à la confiscation de ses biens ;
- d) qu'il a la qualité de résident français au sens de la réglementation sur les changes ;
- e) en ce qui concerne les personnes physiques :

- qu'elles ne sont placées sous le coup d'aucune mesure de protection légale des incapables majeurs ;

- que leur état civil et leur régime matrimonial sont bien tels que rapportés en tête des présentes.

Le Bailleur déclare qu'il est titulaire d'un droit réel sur le local, objet des présentes.

3 - INSCRIPTIONS

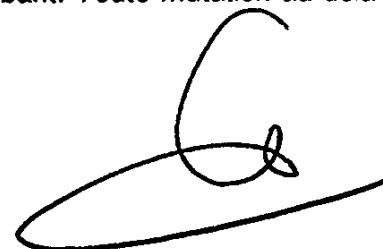
Le Preneur déclare être inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

Il s'engage à fournir au Bailleur, dans un délai de deux mois à compter de la signature des présentes, une copie certifiée conforme par le greffe de son inscription ci-dessus mentionnée, accompagnée le cas échéant des statuts de la société certifiés conformes à l'original ou une attestation des commissaires aux comptes donnant la répartition du capital entre les actionnaires au jour de la signature du bail. Il s'engage en outre à notifier au Bailleur toute modification de cette inscription, ainsi que tous actes susceptibles de porter atteinte, ou d'influer de quelque manière que ce soit, soit au bail, soit aux rapports du Preneur envers le Bailleur, et notamment toute procédure civile ou judiciaire engagée à son encontre.

4 - SUBSTITUTION ET SOLIDARITE DES PRENEURS

La personne physique, signataire des présentes, agissant pour le compte d'une société "en cours de formation" dans laquelle elle sera, soit actionnaire ou associé majoritaire, soit mandataire social, restera seule titulaire du bail tant qu'elle n'aura pas notifié au Bailleur la validité de la constitution de sa société, notamment par l'envoi de la copie certifiée conforme par le greffe de l'extrait d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers et des statuts certifiés conformes à l'original comportant la mention de reprise du présent contrat de bail ou de l'assemblée générale comportant la même mention.

A défaut de cette notification dans un délai de trois mois à compter de la signature des présentes, la personne physique signataire des présentes restera seule titulaire du Bail et des obligations lui incombant. Toute mutation au delà de ce délai sera soumise aux dispositions de l'Article 14 du bail.



2) EXPOSE

- 1 - Le local objet des présentes fait partie d'une Galerie Marchande jouxtant un Centre Commercial qui comprend notamment :

- une grande surface,
- des aires de stationnement,

propriété ou non du Bailleur.

- 2 - La galerie marchande est destinée à accueillir des commerces spécialisés offrant à la clientèle les avantages d'accès et les qualités du service du commerce spécialisé, à charge pour le Preneur de satisfaire aux conditions et règlements établis par le Bailleur.

Il est rappelé ici, si nécessaire, que le propriétaire de la galerie marchande étant une personne morale distincte de celui de la grande surface, sa responsabilité ne pourra en aucun cas être recherchée pour toutes décisions, quelles qu'elles soient, prises par la grande surface, ou tout tiers.

- 3 - Le Preneur déclare avoir connaissance de l'organisation juridique et accepter toutes les conséquences résultant d'une part des particularités d'un centre commercial, notamment de l'importance et des caractéristiques de ses parties communes indispensables au bon fonctionnement du centre qui entraînent des prestations et charges différentes de celles d'un ensemble immobilier d'habitations et de bureaux ou d'un commerce traditionnel indépendant, et d'autre part de l'indivisibilité des locaux composant ce centre commercial.

- 4 - Le local commercial, objet des présentes, fait partie d'une galerie marchande appartenant à un unique propriétaire. Le Bailleur pourra toutefois céder ou vendre tout ou partie de ses droits, et l'ensemble immobilier serait alors divisé en copropriété suivant les prescriptions de la Loi n° 65.557 du 10 juillet 1965 complétée par le Décret du 17 mars 1967 modifiés par la loi SRU du 13 décembre 2000 et ses décrets d'application, et la Loi n° 79.2 du 2 janvier 1979, ou division en volume, ou division foncière ou toute structure juridique adaptée.

Par ailleurs, le Centre Commercial pourra être géré par un Groupement d'intérêt économique ou toute autre structure juridique, de même en cas de copropriété ou division en volume. Cette structure englobant la galerie marchande s'imposera au Preneur.

Dans ce cas, le Bailleur informera le Preneur par lettre simple et tiendra à sa disposition en son Siège Social un exemplaire, pour consultation, du nouveau règlement mis en vigueur.

En conséquence, les Articles du présent bail relatifs à la définition des parties communes et à la répartition des charges seront modifiés ou complétés par les dispositions correspondantes dudit règlement.

3) BAIL

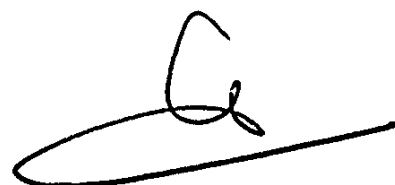
SOMMAIRE

SECTION I – STIPULATIONS PARTICULIERES.....	6
1) CARACTERISTIQUES DU LOCAL	6
2) DATE DE PRISE D'EFFET DU BAIL	6
3) USAGE EXCLUSIF DU LOCAL	6
4) LOYER	7
5) DEPOT DE GARANTIE ET FRAIS DE DOSSIER	8
6) DROIT D'ENTREE, PRESTATIONS DE PREEQUIPEMENT et FONDS COMMUN	8
7) CONDITIONS PARTICULIERES	9
SECTION II – STIPULATIONS GENERALES	12
8) DESIGNATION	12
9) DUREE ET DATE D'EFFET DU BAIL	13
10) ACTIVITES AUTORISEES –ENSEIGNE	14
11) EXPLOITATION COMMERCIALE	14
12) ENTRETIEN – REPARATIONS DES LOCAUX	17
13) IMPOTS ET TAXES	19
14) SOUS LOCATION – LOCATION GERANCE – DOMICILIATION – CESSION DU DROIT AU BAIL et CESSION DE FONDS DE COMMERCE	19
15) RESPONSABILITE ET RECOURS	21
16) REGLEMENTS	21
17) ASSOCIATION DES COMMERÇANTS – PUBLICITE – FONDS COMMUN POUR L'ANIMATION, LA PROMOTION, LA COMMUNICATION, LA PUBLICITE et LA DECORATION FESTIVE DU CENTRE COMMERCIAL	22
18) ENSEIGNE – ESTHETIQUE	25
19) VISITE DES LIEUX	26
20) RESTITUTION DES LIEUX	26
21) MODIFICATIONS – TOLERANCES – INDIVISIBILITE	26
22) LOYER – CHARGES – TAXES A ACQUITTER	27
23) INDEXATION	28
24) MODALITES DE PAIEMENT	28
25) DEFINITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES – DECLARATIONS	29
26) REMBOURSEMENT DES CHARGES DES PARTIES COMMUNES	31
27) ASSURANCES	33
28) CLAUSE DE NON CONCURRENCE	36
29) CLAUSE RESOLUTOIRE – SANCTIONS	36
30) NANTISSEMENTS	37
31) FRAIS – ELECTION DE DOMICILE – COMPETENCE	37
32) BAUX CONSENTIS APRES L'OUVERTURE	38
33) RECAPITULATION DES PIECES CONTRACTUELLES	38

-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-

Le Bailleur donne par ces présentes à bail à loyer au Preneur, qui accepte, le local dont la désignation suit, aux stipulations générales et particulières ci-après spécifiées.

Le présent bail emporte novation par rapport à tous les autres accords éventuellement conclus au préalable entre le Bailleur et le Preneur et qui auraient pour objet le présent contrat.



SECTION I - STIPULATIONS PARTICULIERES

1) CARACTERISTIQUES DU LOCAL

Le local, objet du présent bail, est situé dans la Galer

Numéro du local	Surface du local	Surface de vente
124	108.00 m2	95.00 m2
Numéro de l'annexe	Surface de l'annexe	Surface de mezzanine

La numérotation est établie suivant les dispositions du schéma de principe de distribution joint en annexe au cahier des charges techniques.

Lesdites superficies sont déterminées en fonction des modalités définies à l'Article 8 B du présent bail.

2) DATE DE PRISE D'EFFET DU BAIL

La date de prise d'effet du bail est fixée au

A la livraison du local

(les charges locatives seront facturées à compter de cette date)

3) USAGE EXCLUSIF DU LOCAL

3 A - ACTIVITE

Conformément aux termes de l'Article 10, il est expressément convenu que le Preneur ne pourra utiliser le local loué pour d'autres activités que les suivantes :

A titre principal : Salon de coiffure mixte

A titre accessoire : Tous accessoires se rapportant à l'activité consentie à titre principal

Cette énumération est strictement limitative et ne saurait souffrir d'extension, même temporaire, sauf accord préalable et écrit du Bailleur sous forme d'avenant au bail.

3 B - ENSEIGNE

Le Preneur s'engage à maintenir pendant toute la durée de son exploitation et dans les termes de l'Article 10 l'enseigne suivante :

4) LOYER

4 A - LOYER FIXE

Le Loyer est fixé suivant les modalités des Articles 22 et 23 des conditions générales.

Le montant du loyer annuel de base est fixé avant actualisation à :

NEANT	hors taxes et hors charges par	
-------	--------------------------------	--

4 B - POURCENTAGE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES AVEC LOYER MINIMUM GARANTI

Le loyer variable avec loyer minimum garanti est fixé suivant les modalités des Articles 22 et 23 des conditions générales.

Le montant du loyer sur chiffre d'affaires est fixé à :		
7,23 % HORS TAXES du CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES		

Le loyer proportionnel ci-dessus déterminé ne pourra cependant en aucun cas être inférieur à un montant de loyer minimum garanti de base fixé avant actualisation à :

73 430.26 €	hors taxes et hors charges par	AN
-------------	--------------------------------	----

4 C - INDICE DE BASE SERVANT A L'INDEXATION

L'indice de base retenu quant à la fixation du loyer fixe ou du loyer minimum garanti ci-dessus est celui du

2 ^{ème} trimestre 2009	soit	102.05
---------------------------------	------	--------

4 D - ACTUALISATION DU LOYER

Le loyer de base appliqué sera le loyer fixe ou minimum garanti fixé au 4 A ou 4 B actualisé avec le dernier indice trimestriel des Loyers Commerciaux connu le jour de la prise d'effet du bail, l'indice de base, étant fixé à :

2 ^{ème} trimestre 2009	soit	102.05
---------------------------------	------	--------

Le loyer ainsi calculé deviendra le loyer de base.

5) DEPOT DE GARANTIE et FRAIS DE DOSSIER

5 A - DEPOT DE GARANTIE

Pour garantir l'ensemble des obligations lui incombant, le Preneur s'oblige à verser au Bailleur, lors de la signature des présentes, un dépôt de garantie correspondant à un terme de loyer fixe ou minimum garanti hors taxes hors charges, soit

18 357.57 €

non taxable

Le dépôt de garantie sera conservé par le Bailleur pendant toute la durée du bail, de sa tacite prolongation et de ses renouvellements éventuels, sans intérêts, et restitué en fin de bail, après remise des clés et paiement de toutes sommes restant dues au titre de loyers (à cette fin, le Preneur devra transmettre au Bailleur la déclaration du chiffre d'affaires réalisé jusqu'au jour de la libération du local, certifiée dans les conditions de l'Article 25B), charges, impôts remboursables, réparations ou tous autres titres dont il pourrait être

débiteur envers le Bailleur et que toutes les réparations lui incombant auront été exécutées. Le Preneur s'interdit d'imputer unilatéralement ce dépôt de garantie sur le dernier terme de loyer, pour quelque cause que ce soit, faute de quoi le reliquat des sommes dues avant cette imputation sera automatiquement, à titre de clause pénale, majoré de 10 % (dix pour cent).

Le dépôt de garantie sera automatiquement être indexé lors de chaque modification du loyer fixe ou minimum pour être toujours égal à un terme de ce loyer.

5 B - FRAIS DE DOSSIER

Le Preneur verse au Bailleur à la signature des présentes, à titre de frais de dossier, la somme de :

3 000.00 €

Hors T.V.A.

6) DROIT D'ENTREE, PRESTATIONS DE PREEQUIPEMENT et FONDS COMMUN

6 A - DROIT D'ENTREE

Le Preneur devra, d'autre part, régler lors de la signature des présentes un droit d'entrée établi forfaitairement et actualisé dans les mêmes conditions que l'Article 4C :

NEANT

Hors T.V.A.

6 B - PRESTATIONS DE PREEQUIPEMENT

Le local est mis à la disposition du Preneur à l'état brut de béton avec un point d'évacuation des eaux vannes et des eaux usées.

L'ensemble des autres aménagements reste à la charge du Preneur.

Toutefois, dans un but de bonne coordination des entreprises et de compatibilité de l'ensemble des installations du Centre Commercial, le Bailleur réalisera notamment pour le compte du Preneur, les prestations suivantes:

- fourniture de l'ensemble des fluides à l'aplomb de chaque boutique: fourreau de téléphone, arrivée d'eau froide et compteur, câbles d'électricité...
-
- fourniture du système de protection contre l'incendie par sprinkler posé au niveau supérieur de la cellule (réseau primaire);
-
- outre ces prestations, le Bailleur équipera le mail de divers agencements et embellissements;
-
- dans ces prestations sont également compris les frais et honoraires suivants: compte prorata, frais de pilotage, et honoraires du bureau de contrôle.

Pour l'ensemble de ces prestations, il sera dû par le Preneur un prix forfaitaire de :

51 456.81 €

Hors T.V.A.

6 C - PALISSADE DE CHANTIER

Le Preneur verse au Bailleur à la signature des présentes, les frais d'installation de la palissade de chantier, conformément aux dispositions de l'Article 2 G du Cahier des Charges Techniques.

6 440.00 €

Hors T.V.A.

6 D - CONTRIBUTION AU FONDS COMMUN POUR L'ANIMATION, LA PROMOTION, LA COMMUNICATION, LA PUBLICITE ET LA DECORATION FESTIVE DU CENTRE COMMERCIAL

Dès la création du fonds, dans les conditions prévues à l'Article 17 du présent bail, le Preneur s'engage à verser au Bailleur une contribution annuelle d'un montant de :

40.00 €

Hors T.V.A par mètre carré
(hors indexation et hors pondération)

La surface retenue sera la "surface du local" indiquée à l'Article 1 section I des stipulations particulières.

7) CONDITIONS PARTICULIERES

- 7-1 Le Preneur s'engage à transmettre au Bailleur son dossier de déclaration de travaux pour le local objet du présent bail 1 mois au plus tard à compter de la signature du présent bail. Le Bailleur procédera au dépôt du dossier d'aménagement auprès de l'Administration concernée. Le Preneur s'engage à transmettre au Bailleur la notification de délai dudit dossier ainsi que l'autorisation de réaliser les travaux avec tous les attendus des Commissions de Sécurité et d'Accessibilité.
- 7-2 Tous les frais d'aménagement du local sont à la charge du Preneur.
- 7-3 La livraison du local objet des présentes interviendra au plus tard le 05/11/09. La date de livraison exacte ainsi que la date d'ouverture au public du local seront déterminées par un procès-verbal que les parties s'engagent à effectuer contradictoirement en présence du Bailleur ou de son représentant ainsi que du Preneur ou de son représentant. La date d'ouverture au public du local interviendra le 01/12/10 au plus tard.

Les dates de livraison et d'ouverture au public du local sont données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées à raison de l'obtention des autorisations et ou de la réalisation des travaux auxquelles elles sont subordonnées. Si ces dates étaient postérieures à celles annoncées au précédent paragraphe, un avenant au bail viendrait constater les dates effectives de livraison et d'ouverture au public du local.

7-4 Par dérogation à l'Article 24 du présent bail, le Bailleur consent à titre exceptionnel et **INTUITU PERSONAE** à ce que les loyers et charges du Preneur soient facturés mensuellement et payables d'avance par prélèvement automatique bancaire. De ce fait, le dépôt de garantie prévu à l'Article 5 est ramené à 6 119.19 €.

7-5 A titre **INTUITU PERSONAE** et exceptionnel, le Bailleur consent une exonération de loyers de la prise d'effet du bail jusqu'à la veille de l'ouverture au public dudit local soit **au plus tard le 30/11/09** ; les charges locatives restant dues pendant cette période.

7-7 Pour faciliter le démarrage de l'exploitation du Preneur, le Bailleur accepte, à titre exceptionnel, transitoire et **INTUITU PERSONAE** que le loyer soit réduit :

- ✓ Du **01/12/09 au plus tard jusqu'au 30/11/10 au plus tard** à 36 748.17 €HT/an actualisé et indexé dans les conditions prévues à l'Articles 23 des Stipulations Générales, l'indice de référence étant celui de l'Article 4.
- ✓ Du **01/12/10 au plus tard jusqu'au 30/11/11 au plus tard** à 67 311.07 €HT/an actualisé et indexé dans les conditions prévues à l'Articles 23 des Stipulations Générales, l'indice de référence étant celui de l'Article 4.

Ces abattements ne portent aucunement atteinte à la fixation du loyer contractuel stipulé à l'Article 4 à partir de la date de prise d'effet du bail. Il en résulte que le loyer contractuel sera effectivement dû le **01/12/11 au plus tard** et sera actualisé et indexé comme prévu sur les indices INSEE stipulés à l'Article 4, exactement comme si les abattements ci-dessus n'avaient jamais été consentis par le Bailleur.

7-8 A titre exceptionnel, transitoire et **INTUITU PERSONAE**, le loyer proportionnel sur le chiffre d'affaires, mentionné à l'Article 4 B du présent bail, sera dû à compter du **01/01/10**.

7-9 A titre **INTUITU PERSONAE**, le Bailleur consent à ramener les frais de dossier prévus à l'Article 5 B à 1 000.00 €HT.

7-10 Par dérogation à l'Article 9 D du présent bail et à titre **INTUITU PERSONAE**, le Preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale et à l'expiration du bail dans les formes et délais prévus par l'Article L145-9 du nouveau Code du Commerce sans versement d'indemnité.

7-11 Le Bailleur consent au Preneur que l'attestation d'assurances prévue à l'Article 27 du présent bail ne soit fournie qu'à la date de prise d'effet du bail.

7-12 Participation au budget publicitaire d'ouverture : Afin d'assurer le démarrage publicitaire de l'extension de la galerie marchande, le Preneur verse au Bailleur, à la signature des présentes, la somme de 1 758.00 €HT au titre du budget publicitaire d'ouverture du Centre.

7-13 Pour tous travaux complétant ou modifiant les fournitures de base du Bailleur (chauffage, climatisation, etc...), le Preneur devra obligatoirement s'assurer du concours de l'Agence , Architecte du Bailleur, pour la surveillance des travaux et pour l'établissement des plans de synthèse. Cette intervention sera aux frais du Preneur.

7-14 Le Preneur s'engage à équiper à ses frais le local donné en location d'un système de climatisation autonome dont les caractéristiques techniques doivent respecter le Cahier des Charges Techniques du site et doivent recueillir l'accord des Services Techniques du Bailleur.

7-15 Le local objet des présentes fait partie d'une Galerie Marchande propriété du Bailleur.



SECTION II - STIPULATIONS GENERALES

8) DESIGNATION

8 A - CARACTERISTIQUES DU LOCAL

8 A - 1 Le local ayant fait l'objet d'une location précédente, il est livré dans l'état, par dérogation à l'Article 1720 du Code Civil, sans qu'il en soit fait plus ample description, le Preneur déclarant l'avoir préalablement visité et l'accepter en l'état. Un état des lieux contradictoire sera réalisé entre les parties, aux frais du Preneur.
Dans le cas contraire, les dispositions de l'Article 8A2 s'appliquent.

8 A - 2 Un local commercial dont les caractéristiques et la superficie sont décrites à l'Article 1 des "Stipulations Particulières", le Preneur dispensant le Bailleur de toute description complémentaire. La hauteur disponible à l'intérieur du local est de 3,50 m maximum. Au delà de cette cote, le volume reste à la libre disposition du Bailleur.

Le local sera constitué par une coque livrée au Preneur dans les conditions stipulées au Cahier des charges techniques et plan annexés au présent bail, à l'état brut de béton, source de chauffage et/ou de conditionnement d'air installé à l'aplomb de chaque local, arrivée d'eau et d'électricité, point d'évacuation des eaux vannes et des eaux usées, système de protection contre l'incendie par sprinkler posé au niveau supérieur de la cellule (réseau primaire), s'il y a lieu.

8 A - 3 Il est précisé que, par dérogation à l'Article 1719 du Code Civil, tous les aménagements, travaux de mise en conformité et ceux prescrits par l'Administration restent à la charge du Preneur dans les conditions plus amplement décrites par les annexes aux présentes; Le Preneur devant, en outre, compléter l'installation au-dessous du niveau supérieur de la cellule, pour rejoindre les niveaux des faux-plafonds (aménagement obligatoire) aussi bien pour l'installation des protections sprinkler que pour l'installation de conditionnement d'air.

8 A - 4 Toute création de mezzanine est soumise à l'autorisation écrite et expresse du Bailleur.

8 A - 5 Par dérogation à l'Article 1723 du Code Civil, le Bailleur pouvant être amené, pour assurer un meilleur fonctionnement d'ensemble du Centre, à modifier la distribution de celui-ci, il est précisé que toute référence au Permis de Construire n'est faite qu'à titre purement indicatif et que les seuls plans ayant valeur contractuelle sont les plans du local dont la jouissance privative est concédée au Preneur en vertu des présentes, à l'exclusion de tous autres.

Il résulte de la stipulation qui précède que, dans ses rapports avec le Preneur, le Bailleur restera libre de modifier à sa seule convenance ou de donner son accord à toutes modifications des accès extérieurs du Centre, des emplacements de parking, du mail (qu'il se réserve la possibilité de commercialiser, d'animer), etc... de même que, à l'intérieur du Centre, les emplacements et la destination de tous locaux et de toutes implantations commerciales, y compris celles de la grande unité commerciale, à la seule exception du local objet des présentes.

8 A - 6 Dans le cas de pluralité d'occupants, le Preneur s'interdit d'occuper sans titre tout autre lieu de l'immeuble que ceux objets du présent bail, sous peine de résiliation du présent bail.

8 A - 7 Le Preneur déclare avoir apprécié lui-même et sous sa propre responsabilité aussi bien la commercialité de l'ensemble du centre que celle du local objet des présentes, de sorte que le Bailleur ne sera en aucun cas responsable de l'importance du chiffre d'affaires effectif du Preneur par rapport aux surfaces louées, le Bailleur ne souscrivant aucun engagement de quelque nature que ce soit à cet égard.

8 B - UNITES DE MESURE

Seront prises en compte les surfaces comprises entre :

- les axes des murs mitoyens avec des parties privatives et/ou communes,
- les limites des parties communes, côté mail, sans aucune déduction pour trémie, poteaux, cloisons intérieures, etc...

La surface ainsi fixée pourra varier dans la limite de 5 % en plus ou en moins. Dès à présent, le Preneur accepte les conséquences de cette variation. Dans le délai de deux mois consécutifs à la prise de possession du local, et ce à peine de forclusion expresse, le Preneur aura la faculté de solliciter une vérification contradictoire des surfaces indiquées aux stipulations particulières du présent bail, en faisant connaître sa décision au Bailleur par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception. La vérification contradictoire aura lieu entre le géomètre du Preneur et le géomètre du Bailleur. Les frais de vérification seront alors à la charge du Preneur. En cas de litige entre les géomètres, chaque partie pourra saisir la juridiction compétente aux fins de nomination d'un expert.

Il n'y a aucune tolérance pour la surface de vente.

9) DUREE ET DATE D'EFFET DU BAIL

9 A - Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de dix années entières et consécutives. A son expiration, il pourra être renouvelé au gré du Preneur conformément à la Législation qui sera en vigueur, pour une durée de dix années ; il en sera de même pour les renouvellements successifs.

Cependant, dans la cas où le Bailleur est titulaire d'un droit réel autre que le droit de propriété, notamment bail à construction, bail emphytéotique, crédit bail, le présent bail s'éteindra sans ouvrir droit au renouvellement au profit du Preneur et sans indemnité de part ni d'autre à l'expiration du dit droit visé aux conditions particulières des présentes et ceci par arrivée du terme ou extinction pour quelque motif que ce soit dudit droit.

9 B - Il prendra effet à la date prévue à l'Article 2 des "Stipulations Particulières".

9 C - Dans l'hypothèse où la date de prise de possession du local par le Preneur ne serait pas respectée, le Bailleur pourra adresser au Preneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une convocation dans laquelle une nouvelle date sera indiquée sans que celle-ci ne puisse être fixée plus de 15 jours après la date initiale prévue. Si le Preneur refusait d'y différer, le Bailleur pourrait alors, à son choix, soit dresser un Procès verbal valant prise d'effet du bail à la date indiquée à l'Article 9 B et prise de possession de l'immeuble, soit considérer que le présent bail est caduc ; le Bailleur pouvant alors immédiatement disposer du local. En ce cas, le Preneur devrait verser au Bailleur, à titre forfaitaire et irréductible, une indemnité correspondant à une année de loyer fixe ou de loyer minimum garanti indexation comprise, en réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation du local, cette indemnité ne pouvant s'analyser en une clause pénale.

9 D - Le Preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale moyennant une indemnité à verser au Bailleur afin de compenser les préjudices subis du fait de la résiliation anticipée du bail et à l'expiration du bail dans les formes et délais prévus par l'Article L145-9 du nouveau Code du Commerce.

9 E - Le Bailleur aura la faculté de donner congé à l'expiration du bail dans les formes et délais prévus par l'Article L145-9 ou, s'il entend invoquer les dispositions des Articles L145-18, L145-21 et L145-24, afin de construire ou reconstruire l'immeuble existant, de le surélever, d'effectuer les travaux nécessitant l'évacuation des lieux compris dans les conditions et les secteurs ou périmètres prévus aux Articles L 313-3 et suivants et L 313- 4 et suivants du Code de l'Urbanisme et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.

9 F - A défaut de congé par l'une ou l'autre des parties, le bail se continuera par tacite prolongation, pour une durée indéterminée, sauf dans le cas stipulé au deuxième alinéa de l'Article 9 A des présentes.

9 G - Bien que titulaire des autorisations administratives et notamment d'un permis de construire, le Bailleur déclare, ce jour, pouvoir envisager l'ouverture du Centre pour la date prévue.

Sans se prévaloir d'aucun recours, le Preneur s'engage à supporter sans indemnité d'aucune sorte, tout retard consécutif à des décisions administratives ou judiciaires quelles qu'elles soient, à des défections d'entreprises ou à d'autres raisons qui feraient que la mise à disposition des locaux soit reportée à des dates et délais qui échapperaient à la maîtrise du Bailleur.

10) ACTIVITES AUTORISEES / ENSEIGNE

10 A - Il est expressément convenu que le Preneur ne pourra utiliser le local loué pour d'autres activités que celles prévues à l'Article 3 des Stipulations Particulières. Le Preneur devra également exercer dans le local loué de manière permanente la totalité des activités prévues, celles-ci constituant un tout indivisible dans la commune intention des parties, et ce à l'exclusion de toute autre.

Il s'engage à maintenir son enseigne pendant toute la durée de son exploitation. Il aura la possibilité de changer d'enseigne mais obligatoirement pour une autre enseigne nationale de niveau de gamme au moins équivalente à celle mentionnée à l'Article 3 B des Stipulations particulières et après agrément du Bailleur sous forme d'avenant au bail.

10 B - Le Preneur reconnaît que la clause ci-dessus est une condition essentielle et déterminante du présent bail sans laquelle il n'aurait pas été conclu. Il s'engage à la respecter et à l'imposer, le cas échéant, à tout successeur à qui il pourrait céder son bail, à peine de résiliation de plein droit du présent bail conformément à la clause 29.

10 C - Le Preneur exercera des activités qui ne devront donner lieu à aucune plainte ou réclamation de la part de qui que ce soit, qui ne devront pas apporter de perturbations aux réseaux WIFI du centre commercial et notamment des autres locataires ou propriétaires exploitants du Centre ; le Preneur fera son affaire personnelle de tous les griefs qui seraient faits à son sujet au Bailleur, au Mandataire du Bailleur, aux colocataires ou au Président de l'Association des Commerçants, de manière que ces derniers ne soient jamais inquiétés et soient garantis de toutes les conséquences qui pourraient en résulter.

10 D - IL EST ENTENDU QUE :

10 D - 1 L'autorisation éventuellement accordée à l'Article 3A des stipulations particulières de vendre à titre accessoire certains Articles connexes ou complémentaires ne s'entend que de ventes à concurrence de 10 % au plus du chiffre d'affaires global toutes taxes comprises.

10 D - 2 Dans l'hypothèse du 10 D 1, le Preneur devra prendre toutes dispositions requises afin de procéder dans les déclarations prévues à cet effet à une ventilation du chiffre d'affaires selon les branches d'activités de manière à permettre au Bailleur d'effectuer les contrôles requis dans les conditions prévues par l'Article 25B.

10 D - 3 Et qu'ainsi toute vente dépassant ces pourcentages devra être autorisée préalablement par le Bailleur par avenant au titre de(s) l'activité(s) principale(s) ou dans les conditions du nouveau Code de Commerce.

10 D - 4 Le Preneur ne pourra se prévaloir d'aucune garantie d'exclusivité ou de non-concurrence, le Bailleur se réservant expressément la faculté de louer, d'exploiter lui-même, ou de céder librement les autres locaux du Centre et de l'ensemble immobilier commercial pour toutes activités, même concurrentes à celles fixées à l'Article 3 A.

Il est rappelé que le local loué est situé dans un centre commercial et que la grande surface, par vocation, est susceptible d'exploiter tous rayons ou toutes activités, même connexes ou complémentaires et similaires à celles du Preneur.

10 E - Le Preneur ne pourra, sans autorisation du Bailleur sous forme d'avenant au bail, installer dans les lieux loués des appareils à distribution automatique ou autres fonctionnant avec des pièces de monnaie ou jetons.

11) EXPLOITATION COMMERCIALE

11 A - GARNISSEMENT

Le Preneur s'oblige à tenir les locaux loués constamment garnis de meubles, matériels et marchandises en quantité et valeur suffisantes pour répondre à tout moment du paiement des loyers et accessoires, ainsi que de l'exécution des clauses et charges du présent bail.

11 B - MAINTIEN EN ETAT NORMAL D'EXPLOITATION

Le Preneur s'oblige à :

- Entreprendre son exploitation à compter de la date prévue à l'Article 2 des Stipulations Particulières. A défaut de respecter cette date, le Preneur sera redevable envers le Bailleur, de plein droit et sans mise en demeure préalable d'une indemnité forfaitaire journalière égale à 500 € (cinq cent euros) hors taxes en réparation du préjudice subi du fait du retard de la mise en exploitation du local, cette indemnité ne pouvant s'analyser en une clause pénale. Le Bailleur pourra, si bon lui semble, mettre en œuvre l'application de la clause résolutoire.

- Maintenir à compter de cette même date le local loué en état permanent d'exploitation effective et normale : en conséquence, garder dans le local une variété complète et suffisante de marchandises et conserver un personnel suffisant pour un service adéquat de la clientèle.
- Ne pas pratiquer dans le local de soldes de marchandises en dehors des soldes légales définies par l'Article L.310-3, I, al 1 et 2 du Code de Commerce et de liquidations de stocks en dehors des liquidations autorisées avant cession ou travaux d'aménagements aux termes de l'Article L.310-1 du Code de Commerce. Pour la période d'une durée maximale de deux semaines ou les deux périodes d'une durée maximale d'une semaine dont les dates sont librement choisies par le commerçant, le Preneur s'engage à remettre au Bailleur 15 jours avant le démarrage des soldes copie de la déclaration préalable effectuée auprès de l'autorité administrative. De même toute vente aux enchères, même sur décision de justice est interdite dans ce même immeuble sauf dérogation expresse du Bailleur.
- Conserver les locaux ouverts et éclairés en faisant fonctionner les installations individuelles de climatisation pendant les douze mois de l'année de location sans fermeture annuelle et pendant les jours et horaires d'ouverture fixés par le règlement intérieur du Centre annexé aux présentes et qui, à défaut, ne seront pas différents de ceux pratiqués par la Grande Surface du Centre, sous la seule réserve des dispositions législatives, réglementaires ou préfectorales contraires. Cette obligation constitue une condition essentielle et déterminante du bail.

Le Preneur s'engage à exploiter sans interruption la totalité de la surface de vente indiquée à l'Article 1 des stipulations particulières du bail et s'interdit d'exploiter même temporairement dans le local une surface de vente inférieure ou supérieure. A défaut de respecter cette obligation, il en assumera seul les conséquences juridiques et financières. Cette obligation est une condition essentielle et déterminante sans laquelle le Bailleur n'aurait pas conclu le présent bail. En cas d'infraction, le Bailleur pourra alors se prévaloir de la clause résolutoire prévue au présent bail et aura la possibilité d'engager la responsabilité du Preneur aux fins d'obtenir des dommages et intérêts notamment en cas de perte partielle ou totale de l'autorisation d'exploitation commerciale.

Au dessus de 300 m2 de surface de vente, le Preneur fournira annuellement dans les 60 jours consécutifs à la fin de chaque année civile la copie de la déclaration faite à la Caisse nationale du régime social des indépendants conformément à l'Article 4 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 modifié par la loi N°2008-776 du 4 août 2008.

Le Preneur accepte par le présent bail de laisser au Bailleur ou à la personne qu'il aura mandatée, y compris un officier ministériel et un géomètre, le droit de pénétrer dans le local en respectant un préavis de 8 jours aux fins de vérifier le respect de l'obligation. Les frais éventuels seront à la charge du Preneur mais uniquement en cas de constatation de l'infraction.

11 C - AUTORISATIONS

L'exercice de certaines activités, avec l'autorisation expresse du Bailleur, n'implique de la part de celui-ci aucune garantie, ni diligence, pour l'obtention des autorisations administratives nécessaires à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de ses activités, le Bailleur ne pouvant en conséquence encourir aucune responsabilité en cas de refus ou retard dans l'obtention de ces autorisations. Le Preneur devra, en conséquence, faire son affaire personnelle de toutes les autorisations administratives nécessaires pour l'exercice de ses activités et du paiement de toutes sommes, redevances, taxes et autres droits afférents aux activités exercées dans les lieux loués.

Les notifications éventuellement adressées au Bailleur et concernant le Preneur en vertu de ce qui précède, seront transmises à ce dernier par lettre recommandée ; il appartiendra alors à celui-ci d'exercer si nécessaire, au nom du Bailleur, tous recours utiles mais à ses frais, risques et périls, l'exercice d'un tel recours impliquant l'engagement exprès du Preneur de garantir le Bailleur contre toute condamnation ou tout dommage direct ou indirect.

Il est également convenu que, au cas où l'Administration ou quelque autorité que ce soit viendrait à exiger à un moment quelconque de la vie du bail une modification ou mise en conformité des locaux objets du présent bail, même si cette exigence était consécutive à un cas de force majeure, toutes charges, coûts et conséquences quelconques de cette modification ou mise en conformité seront intégralement supportés par le Preneur qui s'y oblige y compris les travaux de désamiantage et de suppression du plomb sur l'immeuble et les aménagements intérieurs.

11 D - AMIANTE

L'immeuble objet du présent bail ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er juillet 1997 entre dans le champ d'application des dispositions du Décret N° 96-97 du 07 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

En conséquence, et conformément aux dispositions de ce Décret, la fiche récapitulative du dossier technique amiante précisant la présence, ou le cas échéant, l'absence de matériaux et produits de construction contenant de l'amiante ainsi que la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits, est annexée au présent bail dans le dossier des diagnostics techniques.

Le dossier Technique Amiante peut être consulté auprès du Responsable du service Sécurité du centre commercial selon les modalités indiquées sur la fiche.

Le Preneur s'interdit de faire réaliser quelques travaux que ce soit dans les lieux loués sans avoir demandé préalablement au Bailleur la communication du dossier technique prévu par l'Article R.1334-22 ou l'Article R.1334-28 du Code de la Santé Publique.

11 E - INSTALLATIONS CLASSEES

Le Preneur déclare lors de la conclusion du présent bail se trouver en conformité avec les dispositions légales et réglementaires concernant les installations classées et notamment la Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

Le Preneur s'engage à respecter ces dispositions quelles que soient les évolutions ou les modifications pouvant affecter son activité économique.

Au regard de la "nomenclature des installations classées", le Preneur devra remplir toutes les formalités administratives nécessaires. Il devra notamment justifier au Bailleur de l'obtention d'une autorisation administrative ou d'un agrément, ou du dépôt d'une déclaration.

Une copie certifiée conforme de ces documents sera délivrée par le Preneur au Bailleur au jour de la signature du bail. Toutes modifications apportées au fonctionnement de l'installation, ou toute création d'une installation classée, au cours du présent bail, devront être immédiatement signalées aux autorités compétentes ainsi qu'au Bailleur.

Le Preneur est seul responsable des dommages qui pourraient résulter de l'exploitation de l'installation classée. A ce titre, il devra fournir au Bailleur les justificatifs d'une responsabilité civile professionnelle.

Le Preneur fera son affaire des poursuites pénales pouvant être engagées contre lui pour non-respect des dispositions ci-dessus, sans pouvoir mettre en cause le Bailleur.

Le Preneur s'engage, conformément à la Législation sur les installations classées présente ou à venir, à faire effectuer par des organismes agréés les contrôles périodiques instaurés par celle-ci et à faire effectuer toutes les mesures d'auto surveillance nécessaires afin de s'assurer et de garantir au Bailleur de la conformité de ses effluents aux valeurs limites de rejet qui lui sont prescrites dans l'arrêté d'autorisation.

A première demande du Bailleur, il lui remettra sans délais et sans frais la copie des rapports de visite.

En cas d'infraction à la présente Législation constatée par l'autorité compétente ou par le Bailleur, le Preneur prendra à sa charge le coût des dégâts et réparations constatés.

11 F - RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Conformément à l'Article L. 125-5 du Code de l'Environnement, le Bailleur informe le Preneur que le local donné à bail n'est pas situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé ou dans des zones de sismicité définies par Décret en Conseil d'Etat.

Conformément à l'alinéa 4 du même Article, il informe le Preneur qu'aucun sinistre n'ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application des Articles L. 125-2 ou L. 128-2 du Code des Assurances n'a été subi par l'immeuble depuis qu'il en est propriétaire et qu'il n'a pas été informé d'un tel sinistre.

Le Preneur s'oblige à respecter toute réglementation présente ou à venir et à en supporter les conséquences en matière d'Environnement et de Santé publique et notamment celles relatives à l'amiante, à l'élimination et au tri sélectif des déchets (Article L. 541-2 et suivants du Code de l'Environnement), à la lutte contre le bruit (art. L. 571-1 et suivants du Code de l'Environnement), à la Législation sur l'eau (Articles L. 210-1 et suivants du Code de l'Environnement), et s'engage à n'exercer dans les lieux aucune activité entraînant des dangers ou inconvénients pour la Santé publique ou l'environnement.

Dans le cas de la mise en place par le Bailleur du tri sélectif dans le centre commercial, le Preneur s'oblige à trier ses déchets selon les dispositions prises sur le site et à éliminer par les filières adaptées les Déchets Industriels Dangereux désignés par le Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets et les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques produits par leur activité. A ce titre, il remettra à première demande du Bailleur et sans frais les copies des bordereaux de suivi des déchets. Dans le cas où des négligences seraient constatées dans le tri des déchets ou dans le maintien en ordre du local à déchets, le Preneur sera redevable envers le Bailleur de plein droit d'une pénalité de 500 € par infraction constatée.

En vertu de l'Article L.210-1 et suivants du Code de l'Environnement, Le Preneur s'engage à ne pas introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système collectif, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ou encore d'un surcoût d'entretien.

Dans l'hypothèse où le Preneur exploiterait l'activité de restauration, il s'oblige à aménager le local d'un bac à graisses, à le faire nettoyer et à l'entretenir à ses frais autant de fois que nécessaire par une entreprise agréée. Il fournira à première demande du Bailleur, sans frais, la copie du(s) rapport(s) d'entretien de ladite entreprise. En cas de détérioration des réseaux par obstruction, le Preneur sera redevable envers le Bailleur des frais de remise en état des réseaux. De même un planning de gestion du bac à graisses devra être établi, mis à jour et communiqué au Bailleur dès l'ouverture au public du restaurant.

Pour les activités produisant des eaux usées non domestiques, le Preneur s'interdit de les rejeter dans les réseaux et, en cas de signature de convention de rejet par le Bailleur ou le propriétaire du réseau privé avec le gestionnaire du réseau public, le Preneur s'engage par le présent bail à ratifier ladite convention et à prendre toutes les mesures pour rendre conforme ses rejets d'eaux usées

11 G - CARTES DE PAIEMENT

Le Preneur s'engage à s'équiper à ses frais du matériel afin de pouvoir accepter une carte de paiement et/ou de fidélité dont le centre commercial ou l'ensemble immobilier commercial pourrait s'équiper, dans le but d'offrir à la clientèle un service utilisable chez tous les commerçants et prestataires de services, et d'apporter à tous les partenaires commerçants un moyen de fidéliser la clientèle. Le Preneur déclare qu'il acceptera cette carte comme moyen de paiement de ses clients.

12) ENTRETIEN – REPARATIONS DES LOCAUX

12 A - CHARGE DES REPARATIONS

Le Preneur s'oblige pendant la durée du bail, de sa prolongation éventuelle et de ses renouvellements éventuels à :

- Tenir les lieux loués pendant toute la durée du bail en bon état et effectuer toutes les réparations sans distinction, grosses ou menues y compris, par dérogation à l'Article 1755 du Code Civil, les réparations occasionnées que par vétusté ou force majeure et, par dérogation à l'Article 605 du Code Civil, les grosses réparations résultant de l'application de l'Article 606 du Code Civil même occasionnées par un cas de force majeure, les réparations de ravalement de l'immeuble mêmes prescrites par l'autorité administrative et en ce compris, sans que cette liste soit limitative, les ascenseurs, les portes automatiques, la réfection ou mise en conformité des réseaux d'incendie, des réseaux d'évacuation des eaux, les systèmes de chauffage et de climatisation, les toitures partiellement ou en totalité, les aménagements architecturaux spécifiques de façades etc.
- Maintenir en bon état d'entretien, de fonctionnement, de sécurité et de propreté l'ensemble des locaux loués, les installations techniques, les vitres, les accessoires, l'équipement et la devanture, repeindre ceux-ci aussi souvent qu'il sera nécessaire et remplacer, s'il y a lieu, ce qui ne pourrait être réparé ou ce qui serait nécessité par l'évolution des techniques ou par l'obsolescence des installations et équipements.
- Entretenir, réparer ou remplacer à ses frais, les vitrages qui pourraient recouvrir certaines parties des lieux loués et n'exercer aucun recours contre le Bailleur en raison des dégâts causés par des infiltrations d'eau provenant desdits vitrages.

- En cas de défaillance du Preneur, le Bailleur fera effectuer les travaux, après une mise en demeure adressée valablement au Preneur par lettre recommandée avec accusé de réception et restée plus de trente (30) jours sans réponse. Le Preneur devra rembourser ces travaux au Bailleur à réception de facture. En cas de non remboursement, le Bailleur aura la faculté de se prévaloir de la clause résolutoire prévue à l'Article 29 du présent bail.

12 B - TRAVAUX DU PRENEUR

Le Preneur s'interdit de faire dans les lieux loués aucun changement de distribution, aucune démolition, aucun percement de murs ou de voûtes, aucune construction, sans l'autorisation expresse et écrite du Bailleur et dans les conditions définies par lui. Dans le cas où l'autorisation serait accordée, les travaux seront exécutés, si bon semble au Bailleur, sous la direction de l'Architecte de l'immeuble (ou du Spécialiste dûment mandaté par le Bailleur) dont les honoraires seront à la charge du Preneur qui sera tenu d'utiliser les entreprises de gros-œuvre, d'électricité et de protection et détection incendie de l'immeuble dans le cadre de contrats directs auxquels le Bailleur restera étranger.

Pour la réalisation de ses travaux d'aménagement, le Preneur s'engage à respecter le cahier des charges techniques annexé au bail. Le Preneur s'engage à ne pas utiliser de matériaux pouvant contenir de l'amiante et/ou du plomb, et/ou toute autre substance qui serait ou viendrait à être prohibée par les textes. En aucune façon, et pour quelques raisons que ce soient, le Preneur ne pourra rechercher la responsabilité du Bailleur à cet effet. A défaut, il sera tenu de remettre à ses frais et sous sa responsabilité le local loué et ses aménagements en conformité avec les textes et/ou la bail. Par ailleurs, il supportera la charge de toutes réparations, transformations ou améliorations nécessitées par l'exercice de son activité et la Législation à venir.

Tous travaux d'aménagement, embellissement, amélioration, installation, réalisés par le Preneur dans les lieux loués y compris les aménagements et autres, devenus ou non immeubles par destination, le seront sans indemnité ni participation aucune à la charge du Bailleur. Ils deviendront propriété du Bailleur en fin de bail pour quelque cause que ce soit (notamment en cas d'acquisition de la clause résolutoire) sans indemnité à sa charge, à moins qu'il ne préfère demander le rétablissement des lieux dans leur état primitif aux frais du Preneur, ce qu'il aura le droit de requérir même s'il a autorisé lesdits travaux.

De convention expresse, et par dérogation à l'Article R.145-8 du Code de Commerce, les transformations et améliorations apportées aux lieux loués avant la prise d'effet ou au cours du présent bail et de ses renouvellements éventuels seront prises en considération pour la détermination de la valeur locative lors des renouvellements du présent bail.

Le Preneur renonce en outre à se prévaloir de l'ensemble des dispositions dudit Article R.145-8 et de celles de l'Article L145-34 du Code du Commerce.

12 C - AUTRES TRAVAUX

Le Preneur s'oblige à :

- Souffrir sans indemnité toutes réparations, tous travaux, par dérogation à l'Article 1723 du Code Civil, toutes modifications, surélévations ou même constructions nouvelles, réalisés dans l'environnement, notamment sur le bâtiment et ses annexes ou les terrains et voiries adjacents quels qu'en soient les inconvénients et la durée, cette dernière excédât-elle quarante jours, et ce par dérogation à l'Article 1724 du Code Civil.
- Faire place nette, à ses frais, à l'occasion de tous travaux, des meubles, agencements divers, canalisations et appareils qu'ils soient intérieurs ou extérieurs et dont la dépose serait nécessaire.
- Supporter et exécuter à ses frais, toute modification d'arrivée de branchement, de remplacement de compteurs ou d'installations intérieures, pouvant être exigée par les compagnies ou sociétés distributrices des eaux, du gaz, de l'électricité, de chauffage, du téléphone, ou de télédistribution, et tous travaux devenus nécessaires par suite de changement de Législation ou imposés par les administrations notamment toutes prescriptions administratives de l'autorité administrative pour cause d'hygiène et salubrité ou autres causes, et tous travaux résultant d'un cas de force majeure (catastrophe naturelle, agissement d'un tiers...).
- Ne pas faire supporter aux planchers et/ou aux plafonds de charges excessives.

12 D - INFORMATION

Le Preneur s'oblige à informer immédiatement et par écrit le Bailleur de toute réparation qui deviendrait nécessaire en cours de bail comme de tout sinistre ou dégradation s'étant produit dans les lieux loués quand bien même il n'en résulterait aucun dégât apparent et sous peine d'être tenu personnellement de lui rembourser le montant du préjudice direct ou indirect résultant pour lui du retard ou de l'absence de déclaration de sinistre auprès des assureurs.

13) IMPOTS ET TAXES

Le Preneur s'oblige à :

- satisfaire à toutes les charges de ville, de police et de voirie dont les locataires sont ordinairement tenus, de manière à ce que le Bailleur ne puisse être inquiété à ce sujet et en particulier acquitter les contributions personnelles et mobilières, les taxes locatives, la taxe professionnelle et tous autres impôts dont le Bailleur est responsable à un titre quelconque et justifier de leur acquit à toutes réquisitions et, en tout cas, huit jours au moins avant le départ en fin de bail ;
- rembourser au Bailleur, ou à tout mandataire qu'il aura désigné, la quote-part correspondant aux locaux, et calculée comme pour les charges, de l'impôt foncier, de toutes taxes actuelles ou futures afférentes aux locaux loués, de façon à ce que le loyer perçu par le Bailleur soit entièrement net pour lui.

14) SOUS LOCATION - LOCATION GERANCE – DOMICILIATION – CESSION DU DROIT AU BAIL OU DU FONDS DE COMMERCE

14 A - SOUS LOCATION - LOCATION GERANCE - DOMICILIATION

Il est interdit au Preneur de sous-louer, de domicilier ou de se substituer toute personne morale ou physique même temporairement et à titre gratuit dans le local loué, sauf autorisation préalable expresse du Bailleur sous forme d'avenant au bail. Le cas échéant, l'autorisation de sous-location - totale ou partielle - ne porte aucune atteinte à l'indivisibilité conventionnelle du bail expressément stipulée par les parties ; elle ne doit, d'autre part, comporter aucune modification aux règles de détermination du loyer.

Il est interdit au Preneur de donner son fonds en location-gérance, sauf autorisation préalable expresse du Bailleur sous forme d'avenant au bail. L'autorisation de location-gérance n'emportera pas davantage de novation aux stipulations du présent bail en ce qui concerne notamment le loyer.

La domiciliation d'un tiers ou d'une société autre que celle preneuse à bail dans le local est interdite. La domiciliation du Preneur dans le local loué devra cesser dès son départ.

14 B - DROIT DE CESSION

14 B-1 Toute cession du seul droit au bail est interdite.

14 B-2 Sous les réserves ci-après prévues, le Preneur ne pourra céder son droit au bail qu'en totalité à l'acquéreur du fonds de commerce et exclusivement à une personne ou société présentant des garanties désirables de convenance et de solvabilité, laquelle sera préalablement présentée à l'agrément du Bailleur avec toutes les précisions nécessaires données par écrit, et exclusivement à l'acquéreur du fonds de commerce et sous les réserves ci-après. Toute cession partielle du fonds de commerce est interdite.

En outre, la cession, sous quelque forme que ce soit, ne pourra intervenir valablement qu'après paiement préalable par le cédant au Bailleur de toutes sommes dont il lui serait redevable, à quelque titre que ce soit.

Dans tous les cas, le cessionnaire sera responsable vis à vis du Bailleur de toutes sommes dues par le cédant au titre du présent bail.

14 C - DROIT DE PREEMPTION EN CAS DE CESSION DU FONDS DE COMMERCE

14 C-1 En cas de cession du fonds de commerce, le Bailleur bénéficie d'un droit de préemption.

La cession de la totalité des parts ou actions de la société titulaire du bail, la scission, l'apport du droit au bail ou toute opération liée au droit des sociétés ou droit des successions ou droit de la famille seront également soumis au droit de préemption du Bailleur. Seuls la fusion-absorption de sociétés et l'apport partiel d'actifs par application des Articles 382 à 386 du Code des Sociétés en sont exclus.

- 14 C-2 Afin de purger le droit de préemption du Bailleur, le Preneur devra notifier au Bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie intégrale de son projet d'acte de cession en lui indiquant, à peine de nullité de plein droit de la notification, le nom et l'adresse de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, ou la dénomination sociale et le siège s'il s'agit d'une personne morale en y joignant l'état civil ou un extrait K Bis délivré par le registre du commerce et des sociétés, le prix de vente du fonds de commerce, les modalités de paiement, la liste des salariés, leur statut, leur salaire, l'attestation de la commune du lieu de situation du fonds de commerce précisant qu'elle n'est pas située dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat (Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 et son Décret d'application n° 2007-1827 du 26 décembre 2007) ou la copie de la déclaration préalable qu'il aura envoyée ainsi que tout document justifiant que la commune a renoncé à exercer son droit de préemption si elle est située dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat et, d'une manière générale, toutes conditions de la cession projetée, ainsi que le lieu, jour et heure prévus pour la réalisation de cette cession qui ne pourra intervenir moins d'un mois (ce délai est porté à deux mois dans l'hypothèse ci-après définie) après réception de cette notification.

Dans l'hypothèse où l'opération ne serait pas régularisée dans le délai indiqué sur le projet de cession, le droit de préemption du Bailleur ci-dessus précisé reprendrait vigueur et devrait de nouveau être purgé.

Il est expressément convenu entre les parties que cette notification vaut offre de vente aux conditions qui y sont contenues. Les dispositions de l'Article 1589 alinéa 1 du Code Civil, sont applicables à l'offre ainsi faite.

Toute substitution d'une personne physique ou morale après notification devra faire l'objet d'une nouvelle notification au Bailleur, celui-ci disposant d'un nouveau délai pour exercer le droit de préemption dans les conditions prévues au présent Article.

Le Bailleur aura la faculté, dans le mois de réception de cette notification, d'informer le Preneur dans les mêmes formes, en conformité du droit de préemption qui lui est reconnu, à égalité de conditions, de sa décision d'user de ce droit à son profit ou à celui de toute personne physique ou morale qu'il pourra se substituer.

Le délai d'exercice du droit de préemption sera automatiquement porté à deux mois dans l'hypothèse où la notification du projet de cession interviendrait entre le 1^{er} juillet et le 31 août de l'année. En cas de mise en œuvre du droit de préemption, la régularisation de la cession devra alors être réalisée sous un mois ; la cession étant réputée définitive au jour de la notification par le Bailleur de l'exercice de son droit de préemption.

Le droit de préemption ainsi défini s'imposera dans les mêmes conditions aux acquéreurs successifs pendant toute la durée du bail, de ses prorogations ou renouvellements éventuels.

Le Preneur déclare au Bailleur qu'il n'a accordé à autrui, notamment par un contrat de franchise éventuel, aucun autre droit de préemption ou de préférence sur la vente du fonds de commerce qui sera exploité dans l'immeuble.

Il est précisé que la computation des délais sera effectuée conformément aux dispositions des Articles 640 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.

14 D - REGULARISATION DE LA CESSION

En cas de cession régulière, celle-ci comportera, conformément au droit commun, la garantie solidaire du cédant à l'égard du cessionnaire, sans bénéfice de discussion ni de division, pour le paiement des loyers, des indemnités d'exploitation et l'exécution des clauses du bail. Le Bailleur aura action directe contre le cédant ou le cessionnaire ou contre les deux ensemble à son choix. Cette garantie solidaire sera valable pendant toute la durée du présent bail. Il est rappelé que le Bailleur doit, d'autre part, être appelé à concourir à la cession par la notification prévue à l'Article précédent. En cas de concours, l'intervention du Bailleur n'emportera, sauf clause expresse, ni adhésion aux clauses de la cession, ni novation quelconque aux stipulations locatives en vigueur. A cette occasion, il sera établi par les soins du Bailleur un avenant d'agrément de cession dont le coût sera supporté par le cessionnaire.

La garantie solidaire ne s'appliquera pas dans l'hypothèse où le Bailleur aurait mis en œuvre le droit de préemption à son profit ou au profit d'un tiers.

Il est précisé que la limitation dans le temps de la garantie solidaire n'interdira pas au Bailleur de la mettre en oeuvre, mais seulement pour des causes antérieures à cette expiration.

La cession devra être constatée par acte authentique dont le texte intégral et définitif devra être préalablement notifié au Bailleur 15 jours au moins avant la signature; Dans toutes les hypothèses de transfert du présent bail, même en cas de fusion de sociétés ou d'apport partiel d'actifs, il devra être procédé à la signification au Bailleur par application de l'Article 1690 du Code Civil, dans le mois de la signature aux frais du Preneur.

En outre tout acte de cession devra faire expressément obligation au cessionnaire de verser intégralement le dépôt de garantie entre les mains du Bailleur, le jour de la signature de l'acte, le dépôt de garantie précédemment versé par le cédant étant remboursé par la Bailleur dans les conditions de l'Article 5 des stipulations particulières.

Toute violation d'une seule des conditions de l'Article 14 dans son ensemble, qui toutes sont substantielles, entraînera de plein droit, si bon semble au Bailleur, la résolution du bail dans les conditions prévues à la clause résolutoire et sans préjudice de tous dommages-intérêts.

15) RESPONSABILITE ET RECOURS

Le Preneur s'oblige à renoncer à tous recours en responsabilité contre le Bailleur :

15 A - En cas de vol ou autre acte délictueux dont le Preneur pourrait être victime dans les lieux loués ou dépendances de l'immeuble, le Bailleur n'assumant notamment aucune obligation de surveillance.

15 B - En cas d'interruption dans le service de l'eau, du gaz, de l'électricité, de la climatisation, sauf carence persistante du Bailleur.

15 C - En cas de dégâts causés aux lieux loués et aux objets ou marchandises s'y trouvant par suite de fuites, d'infiltrations, d'humidité ou autres circonstances, le Preneur devant s'assurer contre ces risques sans recours contre le Bailleur.

15 D - En cas d'agissements générateurs de responsabilité de la part des tiers.

15 E - En cas de modification de la date de livraison ou d'ouverture du local pour quelque cause que ce soit.

16) REGLEMENTS

16 A - REGLEMENT INTERIEUR

Le Preneur s'oblige expressément à respecter les clauses et conditions du Règlement Intérieur dont un exemplaire est annexé aux présentes, ainsi que les directives et recommandations, et à les faire respecter par son personnel, toutes les personnes dont il est responsable ou avec lesquelles il traite (fournisseurs, etc.....) et tout particulièrement à respecter les horaires d'ouverture qui sont fixés en Article 8 B du Règlement Intérieur-(horaire adaptable en fonction de chaque Centre Commercial et des périodes de l'année).

16 B - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR

Le Règlement Intérieur pourra être à tout moment modifié, complété ou précisé par le Bailleur notamment en cas de modifications des textes administratifs.

Ces clauses et stipulations sont réputées, comme les autres annexes, faire partie intégrante des présentes.

Dans le cas particulier de l'installation d'une Pharmacie, le libre accès de jour comme de nuit est prévu. Aussi, afin de respecter les règles professionnelles qui régissent l'exploitation des Officines de Pharmacie, et notamment l'Article 588.1 du Code de la Santé Publique (loi du 26.12.1975) et de l'Article R 5015.5, le Bailleur accepte qu'un horaire rigoureux et professionnel se substitue à l'horaire ici imposé.

17) ASSOCIATION DES COMMERCANTS – PUBLICITE – FONDS COMMUN POUR L'ANIMATION, LA PROMOTION, LA COMMUNICATION, LA PUBLICITE ET LA DECORATION FESTIVE DU CENTRE COMMERCIAL

17 A - Le Bailleur informe le Preneur de l'existence d'une association de commerçants dont l'objet est de grouper les partenaires de la galerie marchande du centre commercial dans le but de développer la promotion commerciale et la publicité de centre par des moyens collectifs et ce, indépendamment de la promotion et de la publicité que chaque commerçant pourrait faire pour son propre compte et d'aider à la coordination de la politique commerciale des membres de l'association des commerçants pour leur permettre de se placer dans une position concurrentielle.

Le Bailleur informe le Preneur de la possibilité, s'il le souhaite, d'adhérer à cette association.

17 B - Le Preneur devra utiliser le nom du "Centre Commercial de" suivi du nom de la commune du lieu du Centre Commercial ou s'il existe du nom du Centre Commercial dans sa publicité relative à son activité dans le Centre, comme seule adresse, et utiliser obligatoirement le sigle et le graphisme dudit Centre.

Le Preneur autorise le Bailleur à reproduire et représenter dans tous les pays où le Bailleur exerce une activité son nom commercial, marque ou enseigne ainsi que l'image du local loué à des fins commerciales pour tout le temps que durera la relation contractuelle entre les parties quelles que soient la forme, la dimension et la couleur sur tout support et notamment support papier, tels que presse, imprimé publicitaire, dépliant, prospectus, catalogue, guide, brochure, affiche, support audiovisuel et numérique tels que télévision, support off line et on line et notamment sur tout disque dur ou toute autre architecture de réseau, CD-Rom et DVD, sur tout réseau numérique privatif ou ouvert, national ou international (et notamment le réseau Internet), sans que cette liste soit exhaustive.

17 C - FONDS COMMUN POUR L'ANIMATION, LA PROMOTION, LA COMMUNICATION LA PUBLICITE ET LA DECORATION FESTIVE DU CENTRE COMMERCIAL

Le Preneur reconnaît la nécessité que soit réalisé un ensemble d'actions visant au développement de l'animation, de la promotion, de la communication et de la publicité du centre commercial selon les nécessités constatées et définies pour le site.

A cet effet, un Fonds commun pourra être créé.

En conséquence, le Preneur s'engage dès sa création à contribuer financièrement au Fonds Commun pour l'animation, la promotion, la communication, la publicité et la décoration festive du centre commercial, ci-après dénommé « le Fonds Commun ».

Toutes les dispositions du présent Article constituent une condition essentielle et déterminante sans laquelle le Bailleur n'aurait pas contracté, ce que le Preneur reconnaît et accepte.

Le non-respect, total ou partiel, de la présente clause, et notamment le non-paiement des contributions, entraînera, si bon semble au Bailleur, la résiliation de plein droit du présent bail dans les conditions prévues à la clause résolutoire.

17 C 1 : Objet du Fonds Commun

Le Fonds Commun a pour objet l'animation, la promotion, la communication, la publicité et la décoration festive du centre commercial par la mise en œuvre d'actions appropriées et coordonnées, par exemple, manifestations événementielles dans le centre commercial à caractère national, régional ou local, publicité interne ou externe au centre, développement marketing du centre, etc.

17 C 2 : Contribution au Fonds Commun

Dès la création du Fonds Commun, le Preneur s'engage à respecter les dispositions du présent bail relatives au Fonds Commun, aux charges et conditions ci-après définies, et notamment à verser au Bailleur les contributions propres à en assurer son financement.

17 C 3 : Date de création du Fonds Commun

Le Bailleur notifiera au Preneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant un préavis d'un mois, la création du Fonds Commun et la date à partir de laquelle les contributions commenceront à être appelées pour sa mise en place.

La notification indiquera également les modalités de mise en œuvre du Fonds commun.

17 C 4 : Modalités de mise en œuvre du Fonds Commun

Le Bailleur mettra seul en œuvre le Fonds Commun avec une information préalable aux commerçants du centre commercial selon les modalités qu'il aura choisies. A ce titre, dans l'hypothèse où une association des commerçants regroupant les exploitants du centre commercial serait créée, le Bailleur pourra lui présenter d'une part le budget annuel destiné aux actions d'animation, de promotion, de communication de publicité et de décoration festive du centre commercial et, d'autre part, les opérations ou prestations qui seront mises en œuvre dans le cadre du plan d'action.

A ce titre, il définira alors le(s) plan(s) d'action(s) à mener, la fréquence dans l'année, l'échéancier, les opérations et prestations et les mettra en œuvre. Il choisira les prestataires de service ainsi que tout autre intervenant.

Le Bailleur se réserve toutefois, à tout moment, le droit de mandater toute personne physique ou morale aux fins de mise en œuvre du Fonds Commun selon des conditions qui seront définies dans un contrat de mandat *ad hoc*.

17 C 5 : Fixation du budget du Fonds Commun et des contributions du Preneur

a) Contributions du Preneur

Le montant de la contribution annuelle du Preneur est déterminé aux « stipulations particulières » par un prix hors taxes au mètre carré en fonction de la surface pondérée retenue pour le commerce considéré. Il sera actualisé avec la parution du dernier indice trimestriel des Loyers commerciaux publié par l'INSEE au moment de la création du fonds et stipulé dans la notification du Bailleur au Preneur prévue ci-dessous. Cet indice d'actualisation deviendra l'indice de base de l'indexation. En outre, ce montant comprend la rémunération du gestionnaire du fonds commun qui pourra être le Bailleur ou un mandataire de celui-ci pour un montant de quinze (15) % hors taxes du montant total des contributions hors taxes facturées aux locataires.

Le montant de la contribution annuelle sera automatiquement modifié le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le premier janvier suivant l'année de création du Fonds Commun, proportionnellement aux variations de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l'INSEE par rapport à la variation de l'indice de base qui sera le dernier indice connu à la date de notification de la création du Fonds Commun.

Pour la première indexation, le calcul sera :

CA x ILC

Indice de base (connu au moment de la création du fonds stipulé dans la notification du Bailleur)

Pour les années ultérieures, le calcul sera :

CR x ILC

Dernier indice de révision

CA = Contribution annuelle

CR = Contribution annuelle à réviser

ILC = Indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE

La variation de l'indice ne sera prise en considération que dans le cas de hausse de ce dernier.

Dans le cas où l'indice choisi viendrait à disparaître ou ne pourrait recevoir application pour quelque cause que ce soit, sans être remplacé légalement ou réglementairement par un autre indice, il lui serait substitué l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE ou, à défaut de pouvoir l'appliquer pour quelle que raison que ce soit, le ou les indices les plus voisins déterminés par un expert mandataire commun des parties, désigné d'un commun accord entre elles ou, à défaut par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de la situation de l'immeuble, saisi sur requête de la partie la plus diligente.

La grille de pondération applicable, par tranche cumulative, est la suivante :

Tranche de

0	à	50m ²	coefficient de 1,2
51	à	100m ²	coefficient de 1,0
101	à	150m ²	coefficient de 0,9
151	à	200m ²	coefficient de 0,8
201	à	300m ²	coefficient de 0,7
301	à	400m ²	coefficient de 0,6
401	à	800m ²	coefficient de 0,5 plafonné à 6 600€ indexé
801	à	1600m ²	coefficient de 0,4 plafonné à 9 900€ indexé

Au-delà de 1601m2 coefficient de 0,3 plafonné à 15 000€ indexé

Si le Budget de fonctionnement de la contribution annuelle n'est pas totalement dépensé en année « n », il sera automatiquement porté au crédit du compte du Preneur, sans intérêt. Ce remboursement n'aura aucune incidence sur la fixation du budget annuel de l'année qui suivra.

b) Contributions complémentaires

En cas d'événements exceptionnels, tels que anniversaires exceptionnels, extension ou rénovation du centre commercial, ouverture ou extension d'un centre commercial concurrent, le Bailleur se réserve la faculté de réclamer au Preneur une somme complémentaire à la contribution, dénommée « Contribution complémentaire », d'un montant maximal de 15 (quinze) euros hors taxes indexé par mètre carré pondéré par événement. Ce montant comprendra la rémunération du gestionnaire du fonds commun qui pourra être le Bailleur ou un mandataire de celui-ci pour un montant de 15 % (quinze pour cent) hors taxes du montant total hors taxes de la contribution complémentaire.

Il est précisé que le nombre d'événements exceptionnels est de 3 (trois) maximum par décennie civile qui entrera en vigueur le jour du premier événement

La grille de pondération applicable, par tranche cumulative, est la suivante :

Tranche de

0	à	50m2	coefficient de 1,2
51	à	100m2	coefficient de 1,0
101	à	150m2	coefficient de 0,9
151	à	200m2	coefficient de 0,8
201	à	300m2	coefficient de 0,7
301	à	400m2	coefficient de 0,6
401	à	800m2	coefficient de 0,5 plafonné à 2400 € indexé
801	à	1600m2	coefficient de 0,4 plafonné à 3600 € indexé
Au-delà de		1601m2	coefficient de 0,3 plafonné à 4900 € indexé

Le montant maximal de la contribution complémentaire sera indexé dans les mêmes conditions que celles de la contribution dont le montant est indiqué dans les stipulations particulières et à compter du 1^{er} janvier de l'année qui suit la mise en place du fonds.

La contribution complémentaire n'aura pas d'incidence sur la fixation du budget annuel de l'année qui suivra.

Si le Budget de fonctionnement de la contribution complémentaire n'est pas totalement dépensé en année « n », il sera automatiquement porté au crédit du compte du Preneur, sans intérêt. Ce remboursement n'aura aucune incidence sur la fixation du budget annuel de l'année qui suivra.

17 C 6 : Modalités de paiement des contributions au Fonds Commun

La Contribution au Budget de fonctionnement sera payable ainsi qu'il suit :

Pour la première fois à la date de prise d'effet du bail ou un mois après la notification par le Bailleur de la création du Fonds Commun, *prorata temporis* pour la période comprise entre l'une de ces deux dates et la fin du trimestre civil en cours.

Par la suite, selon les mêmes modalités que celles déterminées pour le paiement du loyer

La Contribution au Budget de fonctionnement sera versée par le Preneur qui s'y oblige au Bailleur pendant toute la durée du bail, de ses prorogations et renouvellements éventuels.

Elle restera exigible des Preneurs qui lui succéderont dans la jouissance du Local, notamment par voie de cessions de droit au bail seul ou de cessions de fonds de commerce.

La Contribution complémentaire éventuelle sera payable dans les 15 (quinze) jours de la date d'émission de la facture.

En cas de rupture du contrat de bail en cours d'année pour quelle que raison que ce soit et suite au départ du Preneur de la galerie marchande, le Bailleur lui restituera, sans intérêt, partie de la Contribution au Budget de fonctionnement l'année suivante et, le cas échéant, partie de la Contribution Complémentaire, versée par ce dernier au *prorata* des jours restant à courir de l'année civile en cours.

17 C 7 : Contrôle des comptes

Outre les redditions des comptes du Fonds Commun qui seront établies et envoyées annuellement par le Bailleur ou son mandataire, le Preneur pourra prendre connaissance dans les locaux du Bailleur ou de son mandataire des comptes de

l'utilisation du fonds commun. Cette consultation sera faite lors d'un rendez-vous fixé d'un commun accord entre le Preneur et le Bailleur.

17 C 8 : Renonciation à recours

Le Preneur déclare avoir apprécié par lui-même et sous sa propre responsabilité la commercialité du centre commercial et de son environnement, et reconnaît que le Bailleur ou son mandataire, n'est tenu à aucune obligation de résultat dans le cadre de ces actions d'animation, de promotion, de communication et de publicité et plus généralement ne garantit pas la commercialité du centre. Par conséquent, le Bailleur ou son mandataire ne saurait assumer une quelconque responsabilité liée aux effets des opérations mises en place par le Fonds Commun sur l'activité exercée par le Preneur dans le local ou sur l'état de la commercialité du centre commercial et le Preneur le dégage de toute responsabilité.

18) ENSEIGNE - ESTHETIQUE

D'une manière générale, tout ce qui est susceptible de porter atteinte à l'esthétique du Centre Commercial devra être soumis à l'approbation du Maître d'Oeuvre de l'immeuble jusqu'à l'ouverture du Centre et de l'Architecte de l'immeuble ensuite, en particulier le Preneur s'oblige à :

- 18 A - Ne pouvoir, en aucun cas, apposer des affiches, panneaux publicitaires, bannières, banderoles, ni inscriptions sur les vitrines, sur les façades et toitures, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Bailleur, laquelle à défaut de durée déterminée précisée, conservera un caractère précaire et révocable.
- 18 B - Devoir obtenir pour toutes enseignes l'autorisation du Maître d'Oeuvre de l'immeuble jusqu'à l'ouverture du Centre et de l'Architecte de l'immeuble ensuite, appelés à vérifier que l'enseigne projetée est compatible avec l'esthétique générale et avec le caractère du Centre Commercial en ce qui concerne son type, ses dimensions et son emplacement ; en cas de refus, le Preneur ne pourra, en aucun cas, réclamer d'indemnité. Ces enseignes devront respecter les prescriptions impératives du Cahier des Charges et ne pourront, notamment, en aucun cas, être placées sur les surfaces communes ou sur le toit.

19) VISITE DES LIEUX

Le Preneur s'oblige à réserver au Bailleur et aux personnes le représentant ou dûment autorisées le droit d'entrer dans les locaux pendant les heures d'ouverture, afin de prendre les mesures conservatoires de ses droits, de faire vérifier les surfaces, de faire effectuer les réparations nécessaires aux immeubles ou encore les faire visiter.

Le Preneur reconnaît qu'il est indispensable qu'en dehors des heures d'ouvertures au public, le Bailleur ou toute personne qu'il aura désigné puisse intervenir à l'intérieur du local. A cet effet, le Preneur s'engage à lui fournir les clés du local.

20) RESTITUTION DES LIEUX

20 A - Le Preneur s'oblige, lors d'un déménagement consécutif à la restitution du local au Bailleur, préalablement à tout enlèvement, même partiel du mobilier et des marchandises, à justifier, par présentation des acquits, du paiement des contributions à sa charge, tant pour les années écoulées que pour l'année en cours.

20 B - Le Preneur s'oblige à rendre les lieux loués en état de réparation et d'entretien conforme au bail et à acquitter, le cas échéant, le montant des réparations qui pourraient être dues par lui.

20 C - A cet effet, et au plus tard le jour de l'expiration de la location, il sera établi, en présence du Preneur, qui sera dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception postée au moins soixante douze heures à l'avance, un état des lieux comportant relevé descriptif et estimatif des réparations à effectuer incombant au Preneur. Le Bailleur pourra demander à son architecte, auquel les deux parties donnent à cet effet mandat d'intérêt commun et irrévocable, d'établir ledit état des lieux.

20 D - Ledit mandataire, après vérification des factures des entreprises, déterminera le montant définitif des réparations incombant au Preneur et notifiera ce montant à chacune des parties par simple lettre recommandée avec accusé de réception non motivée.

20 E - Le Preneur s'engage à remettre au Bailleur et à ses frais, dans le mois précédant la libération du local, les documents ci-dessous :

- dans l'hypothèse où la commune viendrait être située par arrêté préfectoral dans une zone contaminée ou susceptible de l'être, un état parasitaire de moins de trois mois (Loi n° 99-471 du 08/06/1999 relative à la lutte contre les termites et autres insectes xylophages),
- un rapport concluant à l'absence ou à la présence de matériaux et produits de construction contenant de l'amiante établi par un organisme habilité à effectuer la recherche d'amiante (Décrets n° 96-97 du 07/02/1996 et n° 97-855 du 12/09/1999 relatifs à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis).

Dans l'hypothèse où l'un de ces documents se révélerait positif, le Preneur s'engage à effectuer, à ses frais, les démarches requises et à réaliser par tous moyens à sa convenance les travaux nécessaires à la remise en état du local avant sa libération.

21) MODIFICATIONS - TOLERANCES - INDIVISIBILITE

21 A - Toute modification des présentes ne pourra résulter que d'un avenant.

21 B - Cette modification ne pourra, en conséquence, en aucun cas être déduite soit de la passivité du Bailleur, soit même de simples tolérances, quelles qu'en soient la fréquence et la durée, le Bailleur restant toujours libre d'exiger la stricte application des clauses et stipulations qui n'auraient pas fait l'objet d'une modification par voie d'avenant au bail.

21 C - Le bail est déclaré, notamment dans l'éventualité de sous-location partielle qui aurait reçu l'autorisation du Bailleur, indivisible au seul bénéfice de ce dernier. En cas de co-Preneurs par l'effet du présent bail, de cession ou de décès, l'obligation des co-Preneurs sera réputée indivisible et solidaire.

22) LOYER - CHARGES - TAXES A ACQUITTER

22 A - LOYER FIXE

Le loyer est dû à compter de la date de prise d'effet du bail telle que définie à l'Article 2.

Ce loyer sera celui fixé à l'Article 4 A des "Stipulations Particulières".

22 B - POURCENTAGE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES AVEC LOYER MINIMUM GARANTI

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer variable correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le Preneur, et tel que fixé à l'Article 4 B des "Stipulations Particulières".

Le Preneur devra en tout état de cause régler un loyer minimum garanti, imputable et non additionnel déterminé à l'Article 4 B.

Le principe et les modalités de ce loyer constituent les conditions fondamentales et déterminantes des baux afférents à des centres commerciaux de ce type particulier.

En cas de renouvellements éventuels du présent bail, le loyer des baux renouvelés successifs sera nécessairement un loyer à deux composantes :

- un loyer minimum qui ne pourra en toute hypothèse être inférieur au dernier loyer minimum garanti indexé et qui sera fixé à la valeur locative de marché telle que définie, ci-après, appréciée au jour de la prise d'effet de chaque renouvellement ;

- et le loyer variable stipulé au présent Article continuant de recevoir pleine et entière application dans le cadre du bail renouvelé.

Pour la détermination du loyer minimum garanti du bail renouvelé, les parties déclarent se soumettre volontairement aux modalités et à la procédure de détermination de la valeur locative définies aux Articles L 145-33 et R 145-2 à R 145-11 du Code de Commerce ainsi qu'aux Articles L 145-56 et suivants et R 145-23 et suivants du Code de Commerce.

Il est toutefois convenu entre les parties que pour la détermination de la valeur locative, seuls seront pris pour référence les loyers minimum garantis indexés du Centre commercial ayant été librement conclus dans le cadre de locations nouvelles ou de renouvellements amiables, en intégrant le cas échéant le montant des indemnités, droits d'entrée.

Sera également prise en considération, pour la détermination de la valeur locative à l'occasion de chaque renouvellement successif à leur exécution, la valeur des travaux réalisés par le Preneur au cours du bail expiré, quelle qu'en soit la nature, même s'il s'agit de travaux de mise en conformité à la destination contractuelle, par dérogation aux dispositions de l'Article R 145-8 alinéa 1 du code de commerce.

A défaut d'accord entre les parties sur la valeur locative à la date d'effet du renouvellement, celle-ci sera déterminée par le juge des loyers du tribunal de grande instance du lieu de situation des locaux, objet du bail renouvelé, auquel les parties attribuent expressément compétence.

Le présent Article est une clause essentielle et déterminante du bail sans laquelle les parties n'auraient pas contracté.

22 C - CHARGES

22 C - 1 Le Preneur devra acquitter, dans les conditions ci-après explicitées, la quote-part des impôts, taxes, charges et prestations afférentes aux locaux loués, de manière à ce que le loyer perçu par le Bailleur soit net pour lui.

22 C - 2 Il est rappelé qu'en fonction de la structure particulière d'un Centre Commercial et de l'importance de ses différentes et nécessaires parties communes, le montant des charges et prestations diffère notablement de celui d'un ensemble immobilier traditionnel (voir Article 26).

22 C - 3 Toute sommation ou commandement délivré par le Bailleur au Preneur par acte d'huissier ou tout courrier recommandé sera à la charge du Preneur ainsi que tous autres actes judiciaires ou extrajudiciaires consécutifs à la non exécution ou la non observation de l'une quelconque des clauses du bail.

22 D - TAXES A ACQUITTER

Le loyer et tous accessoires s'entendent hors taxes sur la valeur ajoutée ; le Preneur s'engage en conséquence à acquitter entre les mains du Bailleur, en sus desdits loyers et accessoires, le montant de la T.V.A. ou de toute autre taxe nouvelle complémentaire ou de substitution, au taux légalement en vigueur au jour de chaque règlement. Si néanmoins, pour un motif quelconque, la présente location était assujettie au droit d'enregistrement, le Preneur devrait en supporter le remboursement.

23) INDEXATION

23 A - Le loyer fixe ou minimum sera automatiquement modifié le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le premier janvier suivant la date d'effet du présent bail, proportionnellement aux variations de l'indice des loyers commerciaux publié par l'I.N.S.E.E., par rapport à la variation de l'indice de base tel que stipulé à l'Article 4 C des "Stipulations Particulières".

La variation de l'indice sera prise en considération aussi bien dans le cas de hausse que dans le cas de baisse de l'indice ; toutefois, et en aucun cas, le loyer ne pourra être inférieur au loyer de base éventuellement actualisé stipulé à l'Article 4.

Pour la première révision le calcul sera donc :

L. B. X I.L.C. 2ème trim. de l'année précédant l'indexation

indice de base

Pour les années ultérieures :

L.B. = Loyer de base

L.R. = Loyer à réviser

I.L.C. = Indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE

- 23 B - Dans le cas où l'indice choisi viendrait à disparaître ou ne pourrait recevoir application pour quelque cause que ce soit, sans être remplacé légalement ou réglementairement par un autre indice, il lui serait substitué l'indice INSEE du coût de la construction ou, à défaut de pouvoir l'appliquer pour quelle que cause que ce soit, le ou les indices les plus voisins déterminés par un expert mandataire commun des parties, désigné d'un commun accord entre elles ou, à défaut par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de la situation de l'immeuble, saisi sur requête de la partie la plus diligente.
- 23 C - Le Preneur reconnaît expressément que la présente clause d'indexation constitue une des conditions essentielles et déterminantes du présent bail et sans laquelle celui-ci n'aurait pas été conclu en raison de la longue durée et que les paramètres choisis sont en relation directe tant avec l'objet du contrat qui concerne la location de locaux en cours d'édification qu'avec l'activité de la société bailleuse.

24) MODALITES DE PAIEMENT

- 24 A - Le Preneur s'oblige à payer le loyer fixe ou minimum convenu au Bailleur et une provision pour charges au Bailleur ou à son mandataire en son siège ou en tout autre endroit qu'il désignera, à compter de la date fixée à l'Article 2 des "Stipulations Particulières", en 4 termes trimestriels civils (au 1^{er} janvier, 1^{er} avril, 1^{er} juillet, 1^{er} octobre) payables d'avance suivant les modalités de prélèvement automatique ci-après stipulées.
- 24 B - Le Preneur s'oblige à payer un pourcentage sur chiffre d'affaires prévu au présent bail de la manière suivante :
- 24 B - 1 Le Preneur devra verser trimestriellement (au 1^{er} janvier, 1^{er} avril, 1^{er} juillet, 1^{er} octobre) et d'avance au Bailleur une provision équivalente à la moyenne trimestrielle du total du loyer variable dû au titre de l'année civile précédente.
- 24 B - 2 Le 31 mars de chaque année et au vu des justificatifs du chiffre d'affaires prévus par ailleurs, le Preneur versera au Bailleur le solde de la régularisation dû pour l'année civile écoulée ; dans le cas où les provisions appelées seraient supérieures à la somme due, la différence sera restituée au Preneur.
- 24 B - 3 Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus et pour la première année d'exploitation du local loué, l'assiette du loyer variable sera constituée par le chiffre d'affaires réalisé entre la date de début d'exploitation et le 31 décembre de l'année correspondante. Le Preneur versera au Bailleur le montant global du loyer variable le 31 mars suivant l'année de l'ouverture.
- 24 B - 4 En cas de retard dans le règlement de tout ou partie du loyer variable, celui-ci sera productif automatiquement et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure préalable, d'intérêts au taux d'intérêt légal majoré de 3 points, tout trimestre commencé étant dû entier.
- 24 C - Le Bailleur ou le Mandataire qu'il aura désigné établira un budget prévisionnel annuel comprenant toutes les charges à répartir.
- Le Preneur s'oblige à payer en même temps que le loyer principal, au Bailleur ou à son mandataire, une provision trimestrielle calculée sur la base du budget prévisionnel ; la reddition des charges sera effectuée une fois l'an. Le Preneur versera au Bailleur ou à son mandataire le solde de la régularisation dû pour l'année écoulée ; dans le cas où les provisions appelées seraient supérieures à l'arrêté des charges, la différence sera restituée au Preneur.
- 24 D - Le Preneur s'engage à souscrire sans délai auprès de sa banque une demande irrévocable de prélèvement automatique des loyers en principal, charges, accessoires et plus généralement de toutes sommes dues par le

Preneur, sur son compte bancaire, et à maintenir cette demande de prélèvement au besoin par constitution d'un autre compte bancaire pendant la durée du bail, de ses renouvellements ou prorogations.

24 E - En cas de non délivrance par le Preneur de la demande d'autorisation de prélèvement automatique, le Bailleur sera fondé à réclamer 80 euros € Hors taxe d'indemnité par jour calendaire de retard à compter de la date de prise d'effet du bail.

Cette indemnité sera indexée dans les mêmes conditions que le loyer telles que définies à l'Article 23 du présent bail, l'indice de base étant précisé à l'Article 4 C.

24 F - En raison du caractère irrévocable de l'autorisation de prélèvement donnée par le Preneur au Bailleur, qui constitue une clause essentielle et déterminante, toute opposition effectuée par le Preneur audit prélèvement pourra entraîner, si bon semble au Bailleur, l'application de la clause résolutoire.

24 G - L'imputation des paiements effectués par le Preneur sera, de convention, faite par le Bailleur dans l'ordre suivant :

- Frais de recouvrement et de procédure,
- Pénalités et sanctions,
- Dommages et intérêts,
- Intérêts,
- Droit d'entrée, prestations,
- Dépôt de garantie, rajustement du dépôt de garantie,
- Créances de loyers, indemnités d'occupation, provisions et reddition de charges, contributions au fonds commun : concernant ces postes, l'imputation sera faite par priorité par le Bailleur sur les sommes n'ayant pas fait l'objet d'un contentieux,
- Impôts et taxes

A l'intérieur de chacun de ces postes, priorité sera donnée aux locaux annexes par préférence au local principal.

25) DEFINITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES - DECLARATIONS

25 A - DEFINITION

Le Preneur étant tenu de transmettre au Bailleur ses déclarations de chiffre d'affaires, il convient de savoir que :

Par CHIFFRE D'AFFAIRES du Preneur, il est entendu le prix perçu Hors Taxes par celui-ci pour tous les produits, biens ou marchandises vendus par lui, donnés en location ou sous licence, ou toutes sommes perçues pour des services rendus ou exécutés en faveur de sa clientèle ou de son personnel ainsi que toutes autres recettes résultant d'activités quelconques des locaux loués ou des surfaces communes (sans préjuger la régularité de ces dernières activités).

Le chiffre d'affaires comprend notamment les ventes ou services résultant de commandes par lettres, télégrammes, téléphone, télécopie, tous moyens électroniques, internet, tous les moyens de communication ou démarches, donnés, reçus, enlevés ou payés dans les lieux loués quel que soit le lieu d'exécution et notamment en cas de livraison à domicile ; il comprendra également les ventes à crédit dont le montant total sera considéré comme ayant été réalisé à la date où le crédit est accordé, et ce, quel que soit le sort de l'encaissement.

Toutefois ne seront pas inclus ou seront déduits, dans la mesure où ils seront incorporés dans les chiffres d'affaires du Preneur, tous les rabais, remises, ristournes, ainsi que restitutions de commandes annulées, effectués dans le cadre des opérations normales du Preneur à des clients du chef de marchandises retournées ou échangées.

25 B - REMISES DE DOCUMENTS

Quel que soit les modalités de calcul du loyer, le Preneur remettra au Bailleur :

- Dans les dix jours consécutifs à la fin de chaque mois une déclaration certifiée sincère et véritable signée par lui ou par tout délégué dûment habilité et comportant le relevé du chiffre d'affaires réalisé pendant le mois échu. Les états mensuels devront être établis de manière suffisamment nette et précise pour que le Bailleur puisse s'en satisfaire et en suivre tous les détails, notamment pour les besoins statistiques.

- Dans les soixante jours consécutifs à la fin de chaque année civile, une déclaration signée comme ci-dessus et certifiée par un expert-comptable ou commissaire aux comptes, comprenant mention du chiffre d'affaires total hors taxe de l'année écoulée, la décomposition du CA HT et TTC par mois civil ainsi que le nombre de tickets de caisse émis afin de permettre la détermination du nombre de clients par année civile et, si le Bailleur le sollicite, le double de la déclaration du chiffre d'affaires déposée à l'Administration Fiscale.

Dans les hypothèses du 10 D, le Preneur devra prendre toutes dispositions utiles afin de procéder dans la déclaration à une ventilation du chiffre d'affaires selon les branches d'activités de manière à permettre au Bailleur d'effectuer les contrôles requis dans le cadre de la clause d'activité.

25 C - SANCTIONS

En cas de non communication par le Preneur du chiffre d'affaires annuel certifié ou mensuel, le Bailleur sera fondé à réclamer 100 € hors taxes d'indemnité par jour de retard à compter du 1er Mars de l'année suivant l'année considérée pour le chiffre d'affaires annuel et 50 € hors taxes d'indemnité par jour de retard à partir du 11^{ème} jour pour le chiffre d'affaires mensuel.

Cette indemnité sera indexée dans les mêmes conditions que le loyer telles que définies à l'Article 23 du présent bail, l'indice de base étant précisé à l'Article 4 C

En cas de contrôle des comptes du Preneur ou toute personne habilitée, et si le chiffre d'affaires réel s'avère supérieur au chiffre d'affaires déclaré, le Bailleur sera en droit, non seulement de réclamer au Preneur le remboursement des frais de contrôle, mais de lui demander le versement pour l'année considérée d'un supplément de loyer égal au double de celui qu'il aurait dû verser.

25 D - CONTROLE

Le Preneur tiendra ou fera tenir à la disposition du Bailleur ou de tout organisme comptable que celui-ci aura désigné des livres et documents comptables précis établissant le chiffre d'affaires réalisé par lui ou par toute personne par lui autorisée sur, dans ou à partir de l'immeuble loué. Le Preneur devra faire apparaître clairement les composantes du chiffre d'affaires. Ces livres et documents devront être conservés de manière à permettre le contrôle du Bailleur et seront communiqués au Bailleur dans le mois de la demande qui sera faite. La comptabilité du Preneur devra être analytique et porter exclusivement sur l'exploitation dans, sur et à partir de l'immeuble loué. La présente clause a pour unique objectif de permettre au Bailleur la détermination du loyer proportionnel.

26) REMBOURSEMENT DES CHARGES DES PARTIES COMMUNES

26 A - MODALITES DE REMBOURSEMENT

Le loyer étant considéré comme net de toutes charges pour le Bailleur, le Preneur devra régler directement au Bailleur ou à son mandataire pour son compte en totalité, l'ensemble des frais et charges communes relatives au Centre Commercial géré directement par le Bailleur ou indirectement par une autre structure juridique notamment GIE, ASL, Division en volume, AFUL... les quotes-parts des charges et honoraires de gestion et/ou de gérance lui incombant définitivement ou par provision au titre des lieux loués, pour les dépenses de gestion propres au Centre Commercial et pour la gestion des parkings, et le cas échéant, pour la participation dudit Centre aux charges générales de l'ensemble immobilier.

Le Preneur devra acquitter directement toutes ses consommations personnelles d'eau, d'électricité et téléphoniques, selon les indications de ses compteurs et relevés, ainsi que tous les impôts lui incombant, tels que taxe professionnelle, sans que le Bailleur en soit responsable.

26 B - DEFINITION DES PARTIES COMMUNES

Les parties communes concernent la totalité des éléments de structure de surface intérieures ou extérieures ou des locaux ne faisant pas l'objet d'une jouissance privative et qui sont affectés à l'utilité des exploitants du Centre. Elles concernent également les parties communes définies par les statuts de l'association syndicale libre et le règlement de copropriété le cas échéant. En toutes hypothèses, elles concernent notamment, sans que cette énumération soit limitative, les espaces non utilisés, promenoirs, trottoirs, galeries, arcades, toilettes, escaliers, rampes et ascenseurs, abris publics, stations de bus et de taxis, aires de chargement ou de déchargement de camions, parkings, espaces verts.

26 C - STRUCTURE D'ACCUEIL POUR ENFANTS

Le Bailleur prévoit de consacrer une certaine surface de la Galerie marchande à un établissement destiné à l'accueil des enfants de la clientèle, soit sous la forme d'une halte-garderie, soit d'un centre récréatif.

Le Preneur sera tenu de participer aux charges et taxes telles que définies au présent bail pour le dit local comme s'agissant de parties communes du Centre.

Le Preneur reconnaît être informé de cette éventualité et s'engage à régler les quotes-parts qui lui seront affectées.

26 D - DEFINITION DES CHARGES COMMUNES

Les charges des parties communes concernent notamment les frais, charges et réparations ci-après dont l'énumération est purement indicative :

- a) Les frais d'éclairage, chauffage et ventilation, nettoyage et entretien de l'intérieur et de l'extérieur, parkings et espaces verts du Centre Commercial (les prestations débutant quatre semaines avant l'ouverture), d'eau et de voirie, d'enlèvement de la neige, des détritux, et de l'évacuation des bennes.
- b) La maintenance et toutes réparations ou travaux, gros ou menus, afférents aux parties communes, sans aucune distinction de quelque nature que ce soit, y compris, par dérogation à l'Article 1755 du Code Civil, les réparations occasionnées que par vétusté ou force majeure et, par dérogation à l'Article 605 du Code Civil les grosses réparations résultant de l'application de l'Article 606 du Code Civil y compris celles occasionnées par la force majeure, le ravalement même prescrit par l'autorité administrative, ainsi que le remplacement, notamment des façades, des verrières, ascenseurs, escalators, translators, installations de chauffage et de climatisation, matériel et réseaux de protection incendie, réseaux d'évacuation des eaux, skydômes, revêtements de sols, consignes automatiques; location ou redevance parkings, remplacement des installations suite à l'évolution des techniques ou l'obsolescence des installations.
- c) Les réparations, améliorations, remplacement ou des rénovations justifiés par les textes administratifs en vigueur ou à venir, la mise en conformité, l'intérêt général du centre commercial ou par un cas de force majeure (catastrophe naturelle, agissement d'un tiers ...), une injonction administrative ou municipale.
- d) Les rémunérations et charges sociales éventuelles du personnel du Centre ou des entreprises extérieures au Centre chargées notamment de la sécurité et de la circulation dans les surfaces communes, de la police, du gardiennage, du chauffage, etc., le coût de leur uniforme et de leur équipement.
- e) Les charges des Associations si elles existent, ou toutes autres dépenses dues par le Bailleur du fait de la situation administrative du local.
- f) Le coût d'acquisition d'entretien, de réparation et de remplacement de l'outillage et du matériel d'entretien et de prévention utilisés dans les parties communes.
- g) Les honoraires de gestion, de gérance et/ou le remboursement des frais de syndic de copropriété ou de division en volume et/ou d'association syndicale libre ou toutes autres structures juridiques si elles existent, le tout fixé forfaitairement à quinze pour cent (15 %) hors taxes maximum du montant global hors taxes des charges locatives.
- h) Les primes d'assurance incendie pour les polices contractées par le Bailleur en vue de couvrir les dommages matériels pouvant survenir à ses biens immobiliers et mobiliers, et la responsabilité civile pour dommages causés aux tiers comme définies à l'Article 27.
- i) Les impôts et taxes afférents à l'ensemble immobilier et notamment l'impôt foncier.
- j) Les frais, salaires, charges sociales ou honoraires du directeur de sites.
- k) L'entretien et le remplacement du matériel d'information ou de signalétique de l'ensemble immobilier et le coût d'installation, d'entretien et de remplacement de la décoration d'ambiance ou festive.

26 E - REPARTITION DES CHARGES

Tout occupant sera tenu de participer financièrement à la couverture des charges communes, telles que définies ci-dessus.

Cette participation sera supportée à raison de :

31/38

Version du 19 juillet 2007

- a) une fraction définie en millièmes "A" des dépenses communes générales à répartir entre l'ensemble grande surface et boutiques selon la classification de fonctionnement suivante :

- A0 : Charges communes ASL
- A1 : Charges communes générales
- A2 : Charges communes bâtiments
- A3 : Charges communes mail
- A4 : Charges communes déchets

Liste non exhaustive

- b) une fraction définie en millièmes "B" des dépenses communes de chauffage-climatisation à répartir entre les boutiques, en y incorporant la grande surface dans le cas de sources d'approvisionnement communes ; selon la classification de fonctionnement suivante :

- B1 : Charges communes Chauffage climatisation
- B2 : Charges communes chauffage climatisation conditions particulières

Liste non exhaustive

- c) une fraction définie en millièmes "C" des dépenses relatives uniquement aux boutiques : selon la classification de fonctionnement suivante :

- C1 : Charges communes spéciales boutiques
- C2 : Charges spéciales enseignes boutiques
- C3 : Charges spéciales taxes foncières boutiques
- C4 : Charges spéciales déchets boutiques
- C5 : Charges spéciales chauffage climatisation boutiques

Liste non exhaustive

Le calcul des millièmes "A" et "C" se fera de la manière suivante :

$$\frac{\text{Surface retenue} \times 1000}{\text{Surface totale}} = \text{Quote-part en millièmes}$$

Le calcul des millièmes "B" se fera de la manière suivante

$$\frac{\text{Surface retenue chauffée} + \text{Surface retenue} \times \frac{\text{Surface du Mail}}{\text{Surface totale retenue}}}{1} = \text{Surface chauffée corrigée}$$

$$\frac{\text{Surface chauffée corrigée} \times 1000}{\text{Surface totale chauffée corrigée}} = \text{Quote-part en millièmes}$$

Les surfaces retenues sont :

- a) pour les boutiques :

La totalité de la surface louée	1,00
Mezzanine et réserves non contiguës au local	0,50

- b) pour la grande surface :

Les surfaces seront assorties des coefficients suivants :

- surface de vente	=	1,00
- bureaux	=	1,00
- réserves - ateliers	=	0,50
- auvents	=	0,10 *
- station service	=	0,10 *

(1 pompe = 400 m² forfaitaire)

* Ces surfaces ne participent en aucun cas aux millièmes "B"

26 F - FONDS DE ROULEMENT

Le Bailleur, ou tout mandataire qu'il aura désigné, se réserve la faculté de réclamer au Preneur, à titre de fonds de roulement, sa quote-part d'une somme égale au quart du budget prévisionnel annuel. Ce fonds de roulement ne portera pas intérêt en faveur du Preneur. En cas de départ des lieux loués, il lui sera remboursé à la clôture des comptes de l'exercice au cours duquel aura eu lieu son départ des lieux, après déduction éventuelle de toutes les sommes dues au titre des charges communes.

27) ASSURANCES

27 A - ASSURANCES SOUSCRITES PAR LE BAILLEUR

Assurance de biens

Le Bailleur ou l'organe désigné pour gérer l'Ensemble Immobilier et/ou le Centre a souscrit un contrat d'assurance garantissant l'Ensemble Immobilier et/ou le Centre, les installations générales et techniques réputées immeubles par nature ou par destination, les biens meubles communs, contre les risques principaux suivants :

- Incendie, explosions, foudre, dommages électriques,
- Dégâts des eaux,
- Tempêtes ouragans, grêle, poids de la neige,
- Grèves, émeutes, attentats y compris actes de vandalisme,
- Catastrophes naturelles ;

Cette liste de périls étant énonciative et non limitative.

Les biens sont assurés à concurrence de leur valeur de construction à neuf.

Tous les bénéficiaires de ce contrat et leurs assureurs déclarent renoncer à tout recours contre le Preneur et ses assureurs pour les risques garantis dans le contrat visé ci-avant qui comportera mention de cette disposition.

En outre le contrat d'assurance comportera la garantie « recours des voisins et des tiers » suite à un incendie une explosion ou un dégât des eaux survenus sur les biens assurés.

Assurance de responsabilité

Le Bailleur ou l'organe désigné pour gérer l'Ensemble Immobilier et/ou le Centre, a souscrit un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber du fait des ouvrages dont il est propriétaire, en raison des dommages corporels matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers.

Assurances souscrites par le Bailleur en cas de travaux et/ou de construction nouvelle.

Le Bailleur ou l'organe désigné pour gérer l'Ensemble Immobilier et/ou le Centre a souscrit, souscrira ou fera souscrire en cas de travaux ou de construction nouvelle :

- Une police « Responsabilité Civile » pour couvrir les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait des travaux.
- S'il l'estime ou l'a estimé nécessaire une police « Tous Risques Chantier » pour couvrir les dommages pouvant survenir en cours de travaux jusqu'à réception définitive de ceux-ci.
- Une police « Dommages Ouvrage » chaque fois que les dispositions légales en vigueur le nécessiteront.

27 B - ASSURANCES SOUSCRITES PAR LE PRENEUR

Assurance des biens

Le Preneur fera assurer contre les risques principaux suivants :

- Incendie, explosions, foudre, dommages électriques,
- Dégâts des eaux,
- Tempêtes, ouragans, grêle, poids de la neige,
- Grèves, émeutes, attentats, y compris actes de vandalisme,
- Catastrophes naturelles,
- Vol,
- Bris de glace,

a) l'intégralité de ses aménagements.

Pour les aménagements « Immeubles par nature, par destination ou par incorporation » ceux-ci seront assurés par le Preneur, sauf si, à la date de prise d'effet du bail, le Bailleur lui a fait savoir que ceux-ci sont assurés dans le cadre de la police mentionnée au paragraphe N° 27 A ci-dessus.

b) son mobilier, son matériel, ses marchandises et, en général l'ensemble de ses biens.

Le ou les contrats pourront également comporter des garanties bris de machines et, devra ou devront accorder une garantie en matière de recours des voisins et/ou des tiers, ainsi que de trouble de jouissance.

A titre de réciprocité, le Preneur et ses assureurs déclarent renoncer à tout recours contre :

- Tous les bénéficiaires du ou des contrats par lesquels le Bailleur ou l'organe désigné pour gérer l'Ensemble Immobilier et/ou le Centre est assuré ainsi que leurs assureurs.
- L'ensemble des propriétaires, des locataires et des autres occupants et, en général, contre tous les autres Preneurs ou exploitants ainsi que leurs assureurs.

Assurance Pertes d'exploitation

Le Preneur souscrira une police couvrant les pertes d'exploitation dans le cas de dommages ayant affecté les biens assurés par le Preneur et/ou par le Bailleur.

Assurance de responsabilité

Le Preneur souscrira un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber, du fait de ses activités et de l'exploitation des locaux, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers pour des montants de garanties suffisants.

Assurance souscrite par le Preneur en cas de travaux

Le Preneur en cas de travaux réalisés par lui, souscrira :

- Une police « Responsabilité Civile » en vue de couvrir les dommages causés aux tiers, du fait de l'exécution de ses propres travaux,
- Une police « Dommages Ouvrage » permettant de satisfaire aux obligations légales édictées par les Articles 1792 à 1792-6 du Code Civil, et ce conformément aux dispositions légales en vigueur.
- S'il l'estime nécessaire, une police « Tous Risques Chantier » pour couvrir les dommages pouvant survenir en cours de travaux jusqu'à réception définitive de ceux-ci.

OBLIGATIONS DU PRENEUR

En vue d'assurer l'exécution des stipulations qui précèdent, le Preneur devra adresser au Bailleur, préalablement à la prise d'effet du bail, une copie conforme de ses contrats d'assurance ou à défaut, une note de couverture dûment validée par les assureurs, et l'aviser en cas de résiliation desdits contrats.

Le Preneur devra maintenir et continuer lesdites assurances pendant toute la durée du bail, de sa tacite prolongation éventuelle et de ses renouvellements éventuels, payer régulièrement les primes et en justifier au Bailleur à toute réquisition.

Le Preneur s'engage à informer le Bailleur, lors de la souscription et en cours de bail, de tous les éléments susceptibles d'aggraver le risque.

Le Preneur sera tenu de laisser libre accès des lieux à l'assureur du Bailleur afin de lui permettre une bonne appréciation des risques à couvrir.

Le Preneur s'engage également à respecter les obligations habituelles en matière de prévention et de protection du site et à se conformer à toute décision prise par le Bailleur pour répondre à une modification technique demandée par les assureurs ou à leurs recommandations.

Dans la mesure où il ne répondrait pas à ces exigences et où la non-conformité ainsi constatée entraînerait un surcoût d'assurance pour le Bailleur, le Preneur serait tenu tout à la fois d'indemniser le Bailleur du montant de la surprime payée par lui et, en outre, de le garantir contre toute réclamation de l'organisme de gestion technique et/ou administrative, des autres propriétaires ou locataires qui lui demanderaient le remboursement de leurs propres surcoûts de prime.

Le Preneur déclarera à son assureur d'une part, et simultanément au Bailleur d'autre part, tout sinistre quelle qu'en soit l'importance même s'il n'en résulte aucun dégât apparent et ce, dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les quinze jours.

RESPONSABILITES ET RECOURS

Sans préjudice des renonciations à recours prévues à l'Article 27 B ci-dessus, le Preneur renonce à tout recours contre le Bailleur, toute société de son Groupe, le Mandataire ou gestionnaire du Bailleur, et leurs assureurs respectifs, et s'engage à obtenir les mêmes renonciations à recours de son propre assureur pour les cas suivants :

- En cas de dommage, d'incendie, de vol, de dégâts des eaux, d'humidité ou de toute autre circonstance atteignant ses biens propres ou les biens pouvant être considérés comme immeubles par destination installés à ses frais ; le Preneur devant s'assurer contre ces risques.
- En cas de vol ou autres actes criminels ou délictueux ou de tentative de tels actes commis dans les lieux loués ou dans les parties communes.
- En cas de modification, d'interruption ou de suppression du gardiennage du Centre.
- En cas d'agissements anormaux des autres commerçants du Centre de leur personnel, de leurs fournisseurs ou des clients.
- En cas de défaut d'exploitation des autres locaux du Centre ou de certains d'entre eux.
- En cas d'interruption ou de fonctionnement intempestif dans le service de l'eau, du gaz, de l'électricité, de la climatisation ou, d'une manière générale, en cas de mise hors service ou d'arrêt, même prolongé, pour une cause indépendante de la volonté du Bailleur, dans le service des fluides, y compris dans les réseaux d'extincteurs automatiques, du chauffage ou du conditionnement d'air ou de l'un quelconque des éléments d'équipement commun du Centre..
- En cas de contamination des réseaux de chauffage d'eau et de conditionnement d'air.

Le Preneur et ses assureurs renoncent également à réclamer au Bailleur, à toute société de son Groupe, à son mandataire et à leurs assureurs respectifs, en cas de dommages matériels ou immatériels, des indemnités pour privation de jouissance ou perte d'exploitation du fait de l'interruption, totale ou partielle, de son exploitation pour quelque cause que ce soit.

28) CLAUSE DE NON CONCURRENCE

Le Preneur s'interdit pendant la durée du présent bail, de sa tacite prolongation et de ses renouvellements éventuels d'exploiter ou de s'intéresser directement ou indirectement à l'exercice d'une activité similaire à une distance de moins de deux mille mètres à vol d'oiseau d'une limite extérieure quelconque de l'ensemble immobilier commercial.

Le Preneur s'interdit pendant une durée de 2 ans courant à compter de l'expiration pour quelque cause que ce soit du présent bail, d'exploiter ou de s'intéresser directement à l'exercice d'une activité similaire à celle qu'il exploitait dans le cadre du présent bail, à une distance de moins de deux mille mètres à vol d'oiseau d'une limite extérieure quelconque du centre

La présente clause ne porte pas toutefois atteinte au droit du Preneur de maintenir à l'intérieur de ces zones une exploitation préexistante si elle a été indiquée aux conditions particulières du présent bail.

29) CLAUSE RESOLUTOIRE - SANCTIONS

M/b



29 A - Il est expressément stipulé qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer, qu'il résulte du présent contrat, de ses avenants, d'actes postérieurs, de décisions judiciaires, d'intérêts, d'indemnité d'occupation ou accessoires à son échéance, ou en cas d'inexécution d'une seule des obligations du bail, du cahier des charges techniques ou des annexes, et un mois après une sommation d'exécuter ou commandement délivré par huissier resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur et sans qu'il y ait lieu de remplir aucune formalité judiciaire, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieur à l'expiration des délais ci-dessus le tout sous réserve de dommages-intérêts. Compétence est, en tant que de besoin, attribuée au Magistrat des Référés pour constater le manquement, le jeu de la présente clause, et prescrire l'expulsion du Preneur.

29 B - En cas d'inobservation par le Preneur des obligations à sa charge, le Bailleur aura, d'autre part, la faculté distincte, quinze jours (15 jours) après une simple notification par lettre recommandée restée sans effet, de faire exécuter l'obligation méconnue, par toute entreprise de son choix, aux frais, risques et périls du Preneur ; les frais de cette intervention s'ajouteront de plein droit au premier terme suivant.

29 C - A défaut de paiement du loyer et/ou des indemnités d'occupation, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d'après le présent bail, quarante huit heures après une lettre recommandée restée sans effet, les sommes dues seront automatiquement majorées de dix pour cent (10 %) à titre d'indemnité forfaitaire de frais contentieux, et ce, indépendamment de tous frais de commandement, de recettes et des droits proportionnels d'encaissement.

Toute somme exigible payée en retard sera, d'autre part productrice d'un intérêt de retard au taux d'intérêt légal, majoré de trois points qui s'appliquera de plein droit, sans mise en demeure préalable, à compter de la date d'échéance.

En outre, en cas de procédure judiciaire quelconque, le Preneur devra, dans la mesure de sa condamnation aux dépens, rembourser au Bailleur, en sus de tous frais répétables, les honoraires de ses avocats.

Les frais d'envoi des envois recommandés seront à la charge du Preneur.

29 D - Tout retard dans l'achèvement des travaux à la charge du Preneur entraînera, passé les délais visés au cahier des charges techniques et sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire égale au double du loyer pour la période de retard.

29 E - Sans préjudice de la clause résolutoire, toute infraction au règlement intérieur sera sanctionnée par une pénalité forfaitaire et irréductible, mis à part les cas de force majeure réputés sérieux, indéniables et non contestables, notamment les infractions à la règle de la continuité d'ouverture (absence et fermeture) et aux jours et horaires d'ouverture, ainsi qu'aux prescriptions concernant l'éclairage, seront sanctionnées par une pénalité de 750 € (sept cent cinquante Euros) par jour. Cette pénalité sera indexée dans les mêmes conditions que le loyer telles que définies à l'Article 23 du présent bail, l'indice de base étant précisé à l'Article 4 C.

La constatation de l'infraction et de sa durée sera valablement effectuée par voie d'huissier nommé par le Bailleur, auquel, en tant que de besoin, le Preneur donne mandat d'intérêt commun irrévocable pendant le présent bail, ses prorogations ou renouvellements.

29 F - En cas de résiliation de plein droit ou judiciaire du fait du Preneur ou de caducité du bail, le montant total des prestations de prééquipement, du droit d'entrée et des sommes dues au titre des Articles 4 et 5 du présent bail, même si une partie n'en a pas été versée, restera acquis au Bailleur. Si cette résiliation intervient pour défaut d'exécution des travaux d'aménagement ou abandon du chantier, le Preneur devra verser au Bailleur, en outre, une indemnité complémentaire correspondant à six mois de loyer fixe ou minimum garanti indexé, le tout, dans l'un ou l'autre cas, sans préjudice du recouvrement complémentaire de tous autres dus ou dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des agissements du Preneur et de la résiliation.

Le dépôt de garantie demeurera acquis au Bailleur, sans préjudice de son droit au paiement des loyers échus ou à échoir.

L'indemnité d'occupation à la charge du Preneur, en cas de non délaissement des locaux après résiliation de plein droit ou judiciaire ou expiration du bail sauf droit au renouvellement, sera établie forfaitairement sur la base du double du loyer global de la dernière année de location, cette indemnité de base étant réajustée ultérieurement de plein droit pour être portée, si elle est inférieure, au montant annuel du loyer global du nouveau Preneur.

30) NANTISSEMENTS

Tous les nantissemments qui seront consentis par le Preneur devront, pour être opposables au Bailleur, lui être intégralement dénoncés au plus tard dans les quinze jours de l'inscription qui en sera prise au greffe du Tribunal de Commerce dans les conditions prévues par le Code de Commerce.

31) FRAIS - ELECTION DE DOMICILE - COMPETENCE

Les frais des présentes, ainsi que ceux qui en seront la suite ou la conséquence, seront à la charge du Preneur qui s'y oblige sous les sanctions de l'Article 29.

Le Bailleur fait élection de domicile au siège indiqué dans le préambule.

Le Preneur fait élection en son Siège Social s'il s'agit d'une personne morale ou en son domicile s'il s'agit d'une personne physique. Le Preneur devra informer le Bailleur de tous changements d'adresse durant le bail.

Pour tous litiges relatifs aux présentes, les parties conviennent, de donner attribution de compétence aux juridictions par nature compétentes du ressort judiciaire de la situation de l'immeuble, objet du présent bail.

32) BAUX CONSENTIS APRES L'OUVERTURE

Si le présent bail est consenti postérieurement à l'ouverture du Centre, hormis dans le cas d'une extension, seront réputées non écrites toutes les clauses contraires ou contradictoires du présent bail établi en vue d'une commercialisation avant ouverture.

Pour les travaux, les stipulations concernant le planning original seront réputées non écrites.

Le Preneur aura toutefois l'obligation de soumettre sans délai ses projets de travaux aux techniciens du Bailleur pour agrément, puis ensuite d'entreprendre ces travaux, de les poursuivre avec diligence, sans désemparer et de les terminer dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'effet des présentes, sauf accord dérogatoire écrit du Bailleur.

33) RECAPITULATION DES PIECES CONTRACTUELLES

33 A - Les pièces contractuelles, outre l'Identité des Parties, comprennent :

- 1 - Le présent bail
- 2 - Le cahier des charges techniques et planning type
- 3 - Le règlement intérieur type
- 4 - La Charte Environnementale
- 5 - Le plan du local
- 6 - Le dossier des diagnostics techniques

33 B - Les parties se dispensent de reproduire ici les documents suivants, dont le Preneur déclare avoir parfaite connaissance, à savoir :

- cahier des charges,
- règlement intérieur type,

documents que le Preneur s'oblige à respecter.

Etabli à CROIX (59170) le

29 OCTOBRE 2009

en triple exemplaire

LE BAILLEUR*

LE PRENEUR*

* Faire précéder la signature de la mention "*Lu et Approuvé*"

/ , /

16